KAPITOLU 418

ATT GĦAT-TWAQQIF TA' AWTORITÀ TA' MALTA DWAR IL-KOMUNIKAZZJONI

Biex jipprovdi għat-twaqqif ta' Awtorità li tkun magħrufa bħala l-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni, u għall-eżercizzju minn jew f'isem dik l-Awtorità ta' funzjonijiet regolatorji li jirrigwardaw komunikazzjonijiet elettroniċi, ċertu aspetti ta' data *fil-komunikazzjonijiet elettroniċi, serviizi postali, il-kummerċ elettroniku u oqsma simili fil-kamp tat-telekomunikazzjonijiet u sabiex jagħmel provvedimenti dwar affarijiet ancillari għal dan jew konnessi ma' dan.*

Emendat: VII. 2004.3.

1 ta' Awissu, 2000

L-ATT XVIII tal-2000, kif emendat bl-Atti VII tal-2004 u XIII tal-2005; bl-Avviż Legali 426 tal-2007; bl-Atti XXX tal-2007, XII tal-2010 u IX tal-2011; bl-Avviż Legali 180 tal-2012; u bl-Atti VIII tal-2014, XVIII tal-2016, . XIII tal-2019 u XXXIII tal-2021 u LII tal-2021 u XVII tal-2023. bl-Avviżi Legali 416 tal-2018, 39 tal-2019, 169 tal-2019 u 191 tal-2022 u bl-Att I tal-2024 u bl-Avviżi Legali 66 tal-2024 u 224 tal-2025.*

TAQSIMA I
PRELIMINARI

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att għat-Twaqqif ta' Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni.

Tifsir.
Emendat: VII. 2004.4; XIII. 2005.63; XXX. 2007.38; XII. 2010.12; IX. 2011.43; A.L. 180 tal-2012; VIII. 2014.19; LII. 2021.53; XVII.2023.36.

2. F'dan l-Att, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieħ xort'oħra -

"dan l-Att" tfisser l-Att għat-Twaqqif ta' Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni, u tinkludi kull regolament magħmul taħtu kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra;

"Awtorità" tfisser l-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni mwaqqfa bl-artikolu 3 u kull referenza f'dan l-Att jew f'kull liġi oħra għall-Awtorità għandha, kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra, tinftiehem bħala li tinkludi referenza għal persuna awtorizzata mill-Awtorità biex taġixxi għaliha jew f'isimha;

"awtorizzazzjoni" tfisser kull awtorizzazzjoni inkluża kull awtorizzazzjoni ġenerali, liċenza, dritt ta' użu jew permess, ikun kif ikun deskritt, li persuna jista' jkollha jew tingħata taħt kull liġi li l-Awtorità għandha l-jedd li tinforza jew tamministra;

"BEREC" tfisser *Body of European Regulators for Electronic Communications* imwaqqaf bir-Regolament (UE) 2018/1971 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 li jwaqqaf il-Korp ta' Regolaturi Ewropej għal Komunikazzjonijiet Elettroniċi (BEREC) u l-Aġenzija għas-Sostenn ta' BEREC (Uffiċċju tal-BEREC);

"Bord" sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra tfisser il-Bord tal-Awtorità magħmul mill-President u l-membri maħtura skont l-artikolu 3;

*Ara l-Bidu fis-seħħ A.L. 296 of 2021.

"deċiżjoni" tinkludi kull direttiva, sentenza, direzzjoni, kondizzjoni ta' liċenza, miżura, ħtieġa jew speċifikazzjoni ikunu kif ikunu deskritti, magħmulin mill-Awtorità u l-kelma "deċiżjoni" għandha tinftiehem skont hekk;

"direttiva" tfisser direttiva maħruġa mill-Awtorità skont l-artikolu 4;

"entità kwalifikata" tfisser l-istess bħat-tifsira mogħtija lilha skont l-artikolu 4 tal-Att dwar Azzjonijiet Rappreżentattivi tal-Konsumaturi;

Att Nru XVII tal-2023.

"faċilitajiet assoċjati" tfisser is-servizzi assoċjati, l-infrastrutturi fiżiċi u faċilitajiet jew elementi oħra assoċjati ma' *network* tal-komunikazzjonijiet elettroniċi jew ma' servizz tal-komunikazzjonijiet elettroniċi li jagħmlu possibbli jew jappoġġaw il-forniment tas-servizzi permezz ta' dak in-*network* jew servizz jew li għandhom il-potenzjal li jagħmlu dan, u jinkludu fost affarijiet oħra l-bini jew l-entrati tal-bini, is-sistemi tal-fili fil-bini, l-antenni, t-torrijiet u kostruzzjonijiet oħra ta' appoġġ, it-tubi, il-*conduits,* arbli, it-toqob tal-ispezzjonar u l-kaxxi tat-triq;

"impjegat" tfisser persuna impjegata mill-Awtorità;

"impriża" tfisser persuna li tipprovdi jew tkun awtorizzata tipprovdi *networks* ta' komunikazzjoni u, jew servizzi u, jew faċilitajiet assoċjati;

"interfaċċa *online*" tfisser kwalunkwe *software*, inkluż sit web, jew applikazzjoni li jkunu operati minn jew f'isem kummerċjant, li jservu biex utenti finali jkollhom aċċess għall-merċi jew servizzi tal-kummerċjant;

"interferenza dannuża" tfisser interferenza li tipperikola l-funzjonament ta' servizz ta' navigazzjoni bir-radju jew ta' servizzi ta' sigurtà oħrajn jew li inkella xort'oħra jiddegradaw gravement, jostruwixxu jew jinterrompu ripetutament servizz ta' komunikazzjonijiet bir-radju li jkunu qegħdin joperaw skont regolamenti applikabbli internazzjonali, tal-Unjoni Ewropea jew nazzjonali;

"Kodiċi għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi" tfisser id-Direttiva (UE) 2018/1972 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-11 ta' Diċembru 2018 li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi;

''komunikazzjoni'' tinkludi komunikazzjonijiet elettroniċi, servizzi postali, protezzjoni ta' *data* fil-komunikazzjonijiet elettroniċi, kummerċ elettroniku u dawk l-affarijiet l-oħra kollha li l-Ministru jista' permezz ta' Ordni minn żmiem għal żmien jippreskrivi;

"konsumatur" tfisser persuna naturali li tuza jew titlob servizz ta' komunikazzjoni għal għanijiet li ma jkollhomx x'jaqsmu man-negozju, mal-kummerċ, mas-sengħa jew mal-professjoni tiegħu;

"Kummissjoni Ewropea" tfisser il-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea;";

"kuntrattur" tfisser persuna li taġixxi skont ftehim magħmul mal-Awtorità jew skont l-artikolu 5(2);

"membru", kemm-il darba r-rabta tal-kliem ma tkunx teħtieġ xort'oħra, tinkludi lill-President tal-Awtorità;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-komunikazzjoni;

"President" tfisser il-President tal-Awtorità u tinkludi, fiċ-ċirkostanzi msemmija fl-artikolu 3(3), lill-Viċi President jew persuna oħra li tinħatar biex tagħmilha ta' President;

"RSPG" tfisser *Radio Spectrum Policy Group* stabbilit b'Deċiżjoni tal-Kummissjoni tal-11 ta' Ġunju 2019 li jistabbilixxi l-Grupp għall-Politika dwar l-Ispektrum tar-Radju;

"Qorti Ċivili" tfisser il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Kummerċ) imwaqqfa bl-artikolu 3 tal-Ordni dwar it-Twaqqif ta' Sezzjonijiet tal-Qrati Ċivili; L.S. 12.19.

"sena finanzjarja" tfisser perjodu ta' tnax-il xahar li jtemm fil-31 ta' Diċembru, hekk li l-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Awtorità, jibdel dik id-data;

"Stat Membru" tfisser Stat Membru tal-Unjoni Ewropea;

"Tribunal" tfisser it-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva mwaqqaf bl-artikolu 5 tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva; Kap. 490.

"uffiċjal pubbliku" għar-rigward tal-artikolu 11, għandha l-istess tifsira lilha mogħtija bl-artikolu 124 tal-Kostituzzjoni iżda ma tinkludix imħallef tal-Qrati Superjuri jew maġistrat tal-Qrati Inferjuri;

"utent" tinkludi lil kull persuna li tuża jew titlob li tingħata xi servizz ta' komunikazzjoni;

"utent finali" tfisser kull persuna minbarra impriża li tuża jew teħtieġ servizz ta' komunikazzjoni; u

"utenti finali li għandhom diżabilità" tfisser persuni b'diżabilità kif imfissra fl-Att dwar Opportunitajiet Indaqs għal Persuni b'Diżabilità, li jkollhom bżonnijiet speċjali bħala utenti finali jew minħabba f'xi diżabilità jew età anzjana. Kap. 413.

TAQSIMA II
TWAQQIF, FUNZJONIJIET U TMEXXIJA TA' L-AFFARIJIET TAL-AWTORITÀ

Twaqqif u kompożizzjoni tal-Awtorità ta' Malta dwar il-komunikazzjoni. *Emendat: IX. 2011.44; VIII. 2014.20; LII. 2021.54.*

3. (1) Għandu jkun hemm korp, li jkun magħruf bħala l-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni, li l-affarijiet u x-xogħol tiegħu għandhom jitwettqu minn bord magħmul minn President u mhux anqas minn erba' u mhux aktar minn sitt membri oħra, skont id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 5.

(2) Il-membri tal-Bord għandhom jinħatru mill-Ministru minn fost persuni bi statura rikonoxxuta u bl-esperjenza professjonali abbażi tal-mertu, il-ħiliet, l-għarfien u l-esperjenza relevanti, għal terminu ta' mhux inqas minn tliet (3) snin u mhux iżjed minn sitt (6) snin liema terminu għandu jissemma fl-istrument tal-ħatra, u l-membri li jiġu hekk maħtura jistgħu, bla ħsara għall-ħtiġijiet ta' dan l-artikolu, jiġu maħtura mill-ġdid malli jiskadi t-terminu tal-ħatra tagħhom għal

terminu ieħor:

Iżda meta jkun qed jaħtar il-membri tal-Bord, il-Ministru għandu jaġixxi b'mod miftuħ u trasparenti u għandu jiżgura li jkun hemm kontinwità fit-teħid ta' deċiżjonijiet mill-Awtorità:

Iżda wkoll kull ħatra bħal dik għandha tiġi ppubblikata fil-Gazzetta mill-Ministru.

(3) Il-Ministru għandu jinnomina lil wieħed mill-membri l-oħra tal-Bord bħala Viċi President u l-membru li jiġi hekk nominat ikollu s-setgħat kollha u jwettaq il-funzjonijiet kollha tal-President matul l-assenza jew l-inkapaċità tiegħu li jaġixxi ta' President jew filwaqt li l-President ikun vaganza jew matul kull btala fl-uffiċċju ta' President.

(4) Persuna ma tkunx kwalifikata li jkollha l-kariga ta' membru tal-Bord jekk -

(*a*) tkun Ministru, Segretarju Parlamentari jew membru tal-Kamra tad-Deputati jew ta' Kunsill Lokali; jew

(*b*) tkun imħallef jew maġistrat fil-qrati tal-ġustizzja;

(*ċ*) ikollha xi interess finanzjarju jew ieħor f'xi impriża jew attività li x'aktarx tolqot it-twettiq tal-funzjonijiet tagħha bħala membru tal-Bord:

Iżda l-Ministru jista' jirrinunzja għall-iskwalifika ta' persuna taħt dan il-paragrafu jekk dik il-persuna tiddikjara dak l-interess u l-Ministru jkun jidhirlu li hemm raġunijiet validi għal dik ir-rinunzja:

Iżda wkoll jekk il-Ministru jiddeċiedi li jagħti dik ir-rinunzja, id-dikjarazzjoni tal-persuna li tiddikjara l-interess tagħha, ir-rinunzja u r-raġunijiet għaliha għandhom jiġu pubblikati fil-Gazzetta.

(5) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, il-kariga ta' membru tal-Bord ssir vakanti -

(*a*) meta jiskadilu ż-żmien tal-kariga, jew

(*b*) jekk ikun hemm ċirkostanzi li jikkaġunaw, li kieku ma kienx membru tal-Bord, li jkun skwalifikat milli jinħatar bħala tali.

(6) Membru tal-Bord jista' jitneħħa biss mill-kariga tiegħu mill-Ministru għal xi waħda jew aktar mir-raġunijiet li ġejjin:

(*a*) jekk il-membru, minħabba f'mard mentali jew tal-ġisem jew kull kawża oħra ma jkunx effettivament jista' jkompli jwettaq dmirijietu bħala membru;

(*b*) jekk l-imġiba jew il-prestazzjoni tal-membru tnissel dubju dwar kemm huwa jkun idoneu jew kapaċi li jibqa' membru, b'mod partikolari dwar imġiba li tkun tolqot jew tista' tolqot l-fama, l-indipendenza jew l-awtonomija tiegħu, jew il-fama, l-indipendenza jew l-awtonomija tal-Awtorità;

(*ċ*) jekk il-membru jkun instab ħati ta' reat kriminali li jinvolvi l-fiduċja pubblika, jew ta' serq jew frodi, jew li jkun xjentement laqa' għandu oġġetti miksubin b'serq jew frodi jew ta' tixħim jew ta' money

laundering, hekk li l-Ministru jista' jissospendi lill-membru jekk huwa jkun qed jiġi investigat għal reat kriminali bħal dan; jew

(*d*) jekk il-Membru jonqos milli jwettaq dmirijietu għal żmien twil mingħajr ebda ġustifikazzjoni valida:

Iżda minkejja dak kollu msemmi hawn qabel, ikun hemm kawża għat-tneħħija ta' membru jekk dak il-membru għal xi raġuni jonqos milli jwettaq dmirijietu, inkluż li jattendi għal-laqgħat tal-Bord, għal perjodu li jibqa' għaddej u li jeċċedi s-sitt xhur.

(7) Jekk il-Ministru jneħħi xi membru tal-Bord mill-kariga, dik it-tneħħija għandha tiġi pubblikata meta ssir it-tneħħija mill-kariga. Meta jagħmel dan, il-Ministru għandu jipprovdi lill-membru involut stqarrija bir-raġunijiet għat-tneħħija tiegħu. Jekk l-istqarrija bir-raġunijiet għat-tneħħija tiegħu ma tiġix ippubblikata allura l-membru involut ikollu d-dritt li jitlob li l-istqarrija ta' raġunijiet għat-tneħħija tiegħu tiġi ppubblikata, u f'dak il-każ il-Ministru għandu jippubblika dik l-istqarrija mingħajr ebda dewmien:

Iżda l-membru li jkun hekk tneħħa jista' jikkontesta d-deċiżjoni tal-Ministru li jneħħih kemm fuq punti ta' fatt u ta' liġi b'kawża li tiġi ppreżentata quddiem il-Qorti Ċivili fi żmien għoxrin ġurnata minn meta dak il-membru jiġi notifikat b'dik id-deċiżjoni. Id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili dwar is-smigħ u deċiżjoni ta' kawżi għandhom ikunu japplikaw għal kull kawża bħal dik. Kap. 12.

(8) Jekk membru jirriżenja jew jekk il-kariga ta' membru tal-Bord tkun xort'oħra vakanti jew jekk membru ma jkunx jista' għal liema raġuni tkun iwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu, il-Ministru jista' jaħtar persuna li tkun kwalifikata li tinħatar bħala membru, biex tkun membru temporanju tal-Bord. Kull min jinħatar b'dan il-mod għandu, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (4), (5) u (6), itemm milli jkun tali membru meta tinħatar persuna biex timla l-vakanza jew, kif jista' jkun il-każ, meta l-membru li ma setax iwettaq il-funzjonijiet tal-kariga tiegħu jerġa' jibda jwettaq dawk il-funzjonijiet:

Iżda kull ħatra temporanja li ssir taħt dan l-artikolu m'għandha f'ebda żmien tkun għal iżjed minn sena.

(9) Membru tal-Bord li jkollu xi interess dirett jew indirett f'xi kuntratt magħmul jew propost li jsir mill-Awtorità, li ma jkunx interess li jiskwalifika lil dak il-membru milli jibqa' membru, għandu jiżvela x-xorta ta' dak l-interess fl-ewwel laqgħa tal-Bord wara li huwa jkun sar jaf bil-fatti rilevanti, u dak l-iżvelar għandu mbagħad jitniżżel fil-minuti tal-Bord, u l-membru li jkollu interess kif hawn aktar qabel imsemmi għandu jirtira minn kull laqgħa li fiha jkun qed jiġi diskuss dak il-kuntratt. Kull żvelar bħal dak għandu jiġi mgħarraf lill-Ministru mingħajr dewmien. Meta l-interess tal-membru jkun tali li jiskwalifikah milli jibqa' membru, huwa għandu jirrapporta l-fatt minnufih lill-Ministru u jissottometti r-riżenja tiegħu.

Indipendenza tal-Awtorità – Separazzjoni tal-Funzjonijiet Regolatorji u Operattivi.
Miżjud: *LII. 2021.55.*

3A. L-Awtorità għandha tkun legalment distinta u funzjonalment indipendenti minn kull persuna li tipprovdi *networks*, tagħmir jew servizzi, ikunu kif ikunu deskritti, li jkunu regolati mill-Awtorità.

Għan, funzjonijiet u setgħat tal-Awtorità.
Emendat: VII. 2004.6; A.L. 426 tal-2007; XXX. 2007.39; IX. 2011.43, 45; VIII. 2014.21; XVIII. 2016.20; XIII.2019.2; XXXIII. 2021.4; LII. 2021.56.

4. (1) L-Awtorità jkollha bħala għan li -

(*a*) tiżgura l-libertà ta' komunikazzjoni u li l-komunikazzjonijiet ma għandhomx ikunu limitati ħlief meta dan ikun meħtieġ għal xi waħda minn dawn ir-raġunijiet li ġejjin:

(i) il-protezzjoni tad-dritt għall-privatezza;

(ii) id-difiża tas-sigurtà nazzjonali, integrità territorjali jew sigurezza pubblika;

(iii) il-prevenzjoni ta' diżordni jew attijiet kriminali;

(iv) il-protezzjoni tas-saħħa pubblika u tal-ambjent;

(v) il-protezzjoni tal-morali u r-rispett għad-dinjità tal-persuna umana;

(vi) il-protezzjoni tad-drittijiet u l-libertajiet tal-oħrajn;

(vii) il-prevenzjoni tal-iżvelar ta' informazzjoni li tkun ingħatat konfidenzjalment;

(viii) iż-żamma tal-Awtorità u l-imparzjalità tal-ġudizzjarju;

(ix) il-limitazzjonijiet teknoloġiċi li jeżistu minnhom infushom fil-mezzi ta' komunikazzjoni;

(*b*) tiżgura li ma jkun hemm ebda diskriminazzjoni u li jkun hemm ugwaljanza ta' trattament f'affarijiet li għandhokm x'jaqsmu mal-komunikazzjonijiet.

(2) Ikun b'mod partikolari dmir tal-Awtorità li teżerċita dawk il-funzjonijiet regolatorji fil-kamp tal-komunikazzjonijiet, li jistgħu minn żmien għal żmien ikunu assenjati lill-Awtorità minn jew taħt xi Att tal-Parlament.

(3) L-Awtorità għandha wkoll, skont il-liġijiet li għandha jedd tenforza -

(*a*) tirregola, tissorvelja u żżomm fil-konjizzjoni tagħha kull pratika, operazzjoni u attività li tirrigwarda kull ħaġa regolata minn jew taħt dan l-Att jew kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd tinforza;

(*b*) tagħti liċenza, permess jew Awtorizzazzjoni oħra, għall-għemil ta' kull operazzjoni jew attività li tirrigwarda kull ħaġa regolata minn jew taħt dan l-Att;

(*ċ*) tirregola u tiżgura li jkun hemm interkonnessjoni fil-produzzjoni, trasmissjoni u distribuzzjoni tas-servizzi, prodotti, operazzjonijiet jew attivitajiet li jirrigwardaw kull ħaġa regolata minn jew taħt dan l-Att;

(*d*) tiżgura kompetizzjoni ġusta f'kull pratika, operazzjoni u attività bħal dawk;

(*e*) tistabbilixxi *standards* ta' kwalità u sigurezza minimi għal kull waħda mill-imsemmija servizzi, prodotti, operazzjonijiet u attivitajiet u biex tirregola dawk il-miżuri li jistgħu jkunu meħtieġa biex jiżguraw is-sigurezza pubblika u dik privata;

(*f*) tiżgura u tirregola l-iżvilupp u l-manutenzjoni ta' sistemi ta' komunikazzjoni effiċjenti sabiex tiġi sodisfatta, daqskemm ikun ekonomikament possibbli, kull domanda raħonevoli għall-provdiment tas-servizzi, prodotti, operazzjonijiet jew attivitajiet li jirrigwardaw kull ħaġa regolata minn jew taħt dan l-Att;

(*g*) tagħmel kull studju, riċerka jew investigazzjoni dwar kull ħaġa regolata minn jew taħt dan l-Att;

(*h*) tipprovdi informazzjoni u toħroġ linji direttivi lill-pubbliku u lil enitjiet kummerċjali dwar kull ħaġa regolata minn jew taħt dan l-Att;

(*i*) tirregola l-istruttura tal-prezzijiet għal kull attività regolata b'dan jew taħt dan l-Att u meta jkun adattat li tistabbilixxi l-mekkaniżmi li bihom jiġi stabbilit il-prezz li jkollu jitħallas għas-servizzi, prodotti, operazzjonijiet jew attivitajiet;

(*j*) tistabbilixxi linji gwida dwar il-kwalifiki minimi li persuna għandu jkollha meta hija tiġi mqabbda taħdem jew tiġi impjegata f'xi attività regolata minn jew taħt dan l-Att;

(*k*) tistabbilixxi miżuri, kif ikun meħtieġ, għall-protezzjoni tal-ambjent fil-provdiment tas-servizzi, prodotti, operazzjonijiet jew attivitajiet li jirrigwardaw kull ħaġa regolata minn jew taħt dan l-Att;

(*l*) tiżgura li l-obbligi internazzjonali magħmula minn Malta relattivi għall-ħwejjeġ regolati minn jew taħt dan l-Att jiġu mħarsa;

(*m*) tagħti parir lill-Ministru dwar il-formulazzjoni ta' *policy* għar-rigward ta' ħwejjeġ regolati b'dan jew taħt dan l-Att, u b'mod partikolari għar-rigward ta' dawk l-obbligi internazzjonali;

(*n*) xort'oħra tagħti parir lill-Ministru dwar kull ħaġa konnessa mal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew kull Att ieħor;

(*o*) tifformula u timplementa l-*policies* u l-istrateġiji b'għanijiet *short-term* u *long-term*, għar-rigward ta' dak kollu konness mal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew kull Att ieħor;

(*p*) tinkoraġġixxi l-provdiment ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet f'Malta u tagħti opportunità lil persuni li jipprovdu servizzi ta' komunikazzjonijiet f'Malta li jikkompetu b'mod effettiv fil-provdiment ta' dawk is-servizzi barra minn Malta;

(*q*) tinkoraġġixxi lill-utenti ta' servizzi ta'

komunikazzjonijiet li jistabbilixxu postijiet ta' kummerċ f'Malta;

(*r*) tagħti pariri lill-Ministru dwar l-ippjanar u l-iżvilupp tal-industrija tal-komunikazzjoni kif ukoll dwar l-infrastruttura li ssostni l-industrija tal-komunikazzjoni;

(*s*) tippromovi u tmexxi 'il quddiem lil Malta bħala destinazzjoni għall-utenti ta' valur kummerċjali għoli fir-rigward tal-użu ta' servizzi ta' komunikazzjoni u ta' information communications technologies, biex dawn jistabbilixxu postijiet ta' negozju f'Malta;

(*t*) iġġib 'il quddiem l-interessi u d-drittijiet tal-utenti kollha f'Malta, inklużi utenti finali li għandhom diżabilità, utenti finali anzjani, u utenti finali li jkollhom bżonnijiet soċjali speċjali, speċjalment dwar il-prezzijiet li jitħallsu għal, u l-kwalità u l-varjetà ta' dawk is-servizzi;

(*u*) twettaq monitoraġġ u tassigura l-aċċessibilità ta' siti elettroniċi u tal-applikazzjonijiet mobbli skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att;

(*v*) tittratta u, jew tiddeċiedi dwar kull ħaġa li jkollha x'taqsam mal-medjazzjoni fi u, jew riżolviment ta' xi tilwima jew ilment, ikunu kif ikunu deskritti, li jkollhom x'jaqsmu ma' xi aspett ta' komunikazzjoni regolat mill-Awtorità taħt xi liġi;

(*w*) twettaq dawk il-funzjonijiet l-oħra, inklużi funzjonijiet li jkollhom l-għan li jġibu 'l quddiem soċjetà ta' informazzjoni, hekk kif jistgħu jiġu assenjati lilha minn żmien għal żmien mill-Ministru; u

(x) timmaniġġja riżorsi skarsi li jintużaw minn sistemi spazjali biex jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni bis-satellita.

(4) L-Awtorità jkollha d-dmir, biex tkun tista' twettaq il-funzjonijiet tagħha kif stabbiliti b'dan l-Att jew taħtu jew b'kull liġi oħra b'mod imparzjali u trasparenti u tempestiv u li tiżgura konformità relattiva, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, li tiżgura li persuni li jipprovdu servizzi, prodotti, operazzjonijiet u attivitajiet f'Malta jew minn Malta li jkollhom x'jaqsmu ma' xi ħaġa regolata mill-Awtorità, ikunu jikkonformaw ma' dan l-Att u ma' kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd tenforza, u ma' kull deċiżjoni maħruġa b'dan l-Att jew taħtu jew b'kull liġi oħra bħalu.

(5) L-Awtorità jkollha wkoll dawk il-funzjonijiet, responsabbiltajiet u setgħat oħra kif inhuma stipulati b'dan l-Att jew taħtu jew skont ma jistgħu jiġu assenjati lilha bi jew taħt xi liġi oħra inklużi dawk is-setgħat kollha li huma meħtieġa għal jew inċidentali għall-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tagħha b'dan l-Att jew taħtu jew kull liġi oħra. L-Awtorità għandha, fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha, tfittex li tiżgura li l-miżuri meħuda jkunu proporzjonati meta jitqiesu wkoll x'ikunu l-oġġettivi tal-Awtorità.

(6) L-Awtorità tista' toħroġ dawk id-direttivi li tista' tqis bħala meħtieġa sabiex jibdew iseħħu jew ikun hemm konformità ma' kull dispożizzjoni ta' dan l-Att, jew ta' kull liġi oħra li l-Awtorità ikollha jedd tinforza, jew deċiżjonijiet li l-Awtorità tista' tagħmel skont il-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew kull liġi oħra u l-Awtorità tista' temenda jew tirrevoka dawk id-direttivi. Ħruġ ta' direttivi mill-Awtorità.

(7) Direttiva maħruġa mill-Awtorità skont dan l-artikolu u kull emenda jew revoka tagħha għandha tkun bil-miktub, ikun fiha r-raġunijiet li tkun msejsa fuqhom u tiġi notifikata lill-persuna involuta. L-Awtorità tista' wkoll tippubblika kull tali direttiva b'dak il-mod li tista' tqis adatt fiċ-ċirkostanzi wara li titqies sew l-importanza tad-direttiva u l-impatt tagħha fuq is-suq.

(8) L-Awtorità għandha, fejn tqis li jkun adatt, tikkonsulta ma' diversi awtoritajiet kompetenti responsabbli għal kwistjonijiet ta' kompetizzjoni u affarijiet tal-konsumatur u għal dawk is-setturi kollha li jista' jkollhom impatt fuq is-setturi regolati mill-Awtorità dwar ħwejjeġ ta' interess komuni li għandhom x'jaqsmu mal-applikazzjoni ta' dan l-Att u ta' kull liġi oħra li l-Awtorità ikollha jedd tinforza. Koperazzjoni ma' awtoritajiet oħra.

(9) L-Awtorità min-naħa waħda u l-awtoritajiet kompetenti responsabbli għal materji ta' kompetizzjoni u affarijiet tal-konsumatur, u dawk l-awtoritajiet kompetenti l-oħra responsabbli għal oqsma oħra li jista' jkollhom impatt fuq is-setturi regolati mill-Awtorità min-naħa l-oħra, għandhom jikkonsultaw u jikkooperaw fuq affarijiet ta' interess komuni, u meta jkunu qegħdin jagħmlu dan għandhom jipprovdu lil xulxin dik l-informazzjoni meħtieġa biex jiġu applikati d-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, u ta' kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd tinforza, u ta' kull liġi oħra li jkollha x'taqsam ma' materji ta' kompetizzjoni u, jew affarijiet tal-konsumatur jew ma' xi settur tal-komunikazzjoni li jinkwadra fil-kompetenza tal-Awtorità, hekk li dik l-informazzjoni għandha tiġi pprovduta fil-parametri ta' żmien adatt meta jitqiesu ċ-ċirkostanzi partikolari tal-kwistjonijiet involuti:

Iżda għandhom japplikaw ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-*data* tal-Unjoni Ewropea għar-rigward tal-informazzjoni skambjata, u l-awtorità li tirċeviha għandha tiżgura l-istess livell ta' konfidenzjalità l-istess bħalma jkollha l-awtorità li toriginaha.

(10) Mingħajr preġudizzju għas-setgħat ta' infurzar li l-Awtorità għandha taħt il-liġi, hija tista' titlob lil kwalunkwe persuna tipprovdilha kull informazzjoni, inkluża informazzjoni finanzjarja, li l-Awtorità tqis li tkun meħtieġa bil-għan li twettaq il-funzjonijiet tagħha, jew li tkun meħtieġa għall-Kummissjoni Ewropea, għal BEREC jew għal kull korp regolatorju ieħor tal-UE dwar is-setturi fil-kompetenza tal-Awtorità sabiex tiġi żgurata konformità mad-dispożizzjonijiet ta', jew deċiżjonijiet jew direttivi magħmulin taħt, dan l-Att jew kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd tinforza. Provista ta' informazzjoni.

(11) Kull informazzjoni meħtieġa mill-Awtorità taħt is-subartikolu (10) għandha tkun proporzjonata mal-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet u l-obbligi tagħha taħt dan l-Att u meta tkun qed titlob xi informazzjoni bħal dik hawn qabel imsemmija, l-Awtorità għandha tiddikjara għaliex tkun qed teħtieġ dik l-informazzjoni

mitluba.

(12) Persuna li tkun avżata bi ħtieġa taħt is-subartikolu (10) għandha tikkonforma ruħha minnufih mal-ħtieġa fil-parametri tar-regolament ta' żmien u skont kull livell ta' detall li jista' jkun meħtieġ mill-Awtorità:

Iżda kull persuna bħal dik għandha, meta tkun qed tikkonforma ruħha mad-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu, tiddikjara b'mod ċar lill-Awtorità jekk xi informazzjoni minnha provduta għandha titqies bħala waħda konfidenzjali għal raġunijiet kummerċjali. Meta jagħmel hekk għandu jagħti r-raġunijiet tiegħu lill-Awtorità. Tkun l-Awtorità li tiddeċċiedi jekk l-informazzjoni li tiġi lilha indikata bħala waħda konfidenzjali għandhiex titqies bħala tali:

Iżda wkoll id-dispożizzjonijiet ta' dan is-subartikolu li jirrigwardjaw il-konfidenzjalità għandhom ikunu japplikaw għal kull informazzjoni provduta lill-Awtorità għal kull raġuni li tkun sew taħt dan l-Att sew taħt kull liġi oħra li l-Awtorità għandha s-setgħa li tinforza.

Pubblikazzjoni ta' informazzjoni.

(13) L-Awtorità għandha, bla ħsara għall-ħarsien ta' kull informazzjoni li tqis konfidenzjali, tippubblika minn żmien għal żmien dik l-informazzjoni li kieku tista', fil-fehma tal-Awtorità, tikkontribwixxi għal suq miftuħ u kompetittiv.

Konsultazzjoni u mekkaniżmu ta' trasparenza. *Miżjud: XII. 2010.13. Emendat: IX. 2011.46; LII. 2021.57.*

4A. (1) Ħlief dwar -

(*a*) xi tilwima jew ilment ikunu kif ikunu deskritti li jkunu qegħdin jiġu ttrattati kif hemm f'dan l-Att jew f'xi liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd li tinforza; jew

(*b*) l-eżerċizzju ta' xi setgħat ta' infurzar tal-Awtorità taħt dan l-Att, jew taħt kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd li tinforza; jew

(*ċ*) dawk il-każijiet fejn l-Awtorità tqis li jkun hemm ħtieġa urġenti ta' azzjoni biex titħares il-kompetizzjoni u jiġu protetti l-interessi ta' utenti kif hemm fil-liġijiet tal-Unjoni Ewropea,

meta l-Awtorità tkun biħsiebha tiddeċiedi kif hemm f'xi liġi li hija jkollha jedd tinforza, u meta dik id-deċiżjoni jkollha impatt sinifikanti f'suq għal kull *network* jew servizzi ta' komunikazzjonijiet, hija għandha tagħmel disponibbli, lill-partijiet interessati, dikjarazzjoni tad-deċiżjoni proposta. L-Awtorità għandha tagħti lil dawk il-partijiet l-opportunità li jikkummentaw fuq id-deċiżjoni proposta f'dak iż-żmien li l-Awtorità tista' tqis li jkun raġonevoli, filwaqt li tqis il-komplessità tal-kwistjoni, u dak il-perjodu ħlief f'ċirkostanzi eċċezzjonali, m'għandux ikun iqsar minn tletin ġurnata:

Iżda fir-rigward tal-komunikazzjonijiet elettroniċi iż-żmien ta' konsultazzjoni ma għandux ikun ta' inqas minn tletin ġurnata.

(2) Meta l-Awtorità tkun biħsiebha tiddeċiedi dwar affarijiet li jkollhom x'jaqsmu ma' xi utent finali u, jew ma' drittijiet tal-konsumatur, inkluż aċċess u għażla ekwivalenti għal utenti finali li għandhom diżabilità, partikolarment meta deċiżjoni bħal dik ikollha

impatt sinifikanti fuq xi suq għal xi *networks* u, jew servizzi ta' komunikazzjonijiet, l-Awtorità għandha tiżgura li fil-ġestjoni tal-mekkaniżmu ta' konsultazzjoni msemmi fis-subartikolu (1), sakemm dan ikun adatt għall-finijiet tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew taħt kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd tinforza, hija għandha tqis x'ikollhom x'jgħidu l-utenti finali, partikolarment il-konsumaturi, u utenti finali li għandhom diżabilità, manufatturi u impriżi li jipprovdu *networks* u, jew servizzi ta' komunikazzjonijiet.

(3) L-Awtorità għandha tippubblika l-proċeduri ta' konsultazzjoni tagħha u tistabbilixxi sorsi ta' informazzjoni unika minn fejn ikun jista' jsir aċċess għal kull konsultazzjoni kurrenti.

(4) Ir-riżultat ta' kull konsultazzjoni taħt dan l-artikolu għandha tkun disponibbli pubblikament mill-Awtorità permezz ta' dawk il-mezzi li l-Awtorità tqis li jkunu xierqa fiċ-ċirkostanzi, ħlief fil-każ ta' informazzjoni kunfidenzjali, kif hemm fir-regoli tal-Unjoni Ewropea u dawk nazzjonali dwar il-kunfidenzjalità kummerċjali.

Żvilupp ta' kodiċijiet ta' kondotta u *standards* operattivi. *Miżjud: LII. 2021.58.*

4B. (1) L-Awtorità tista', jew b'inizjattiva tagħha stess jew f'koordinament ma' awtoritajiet kompetenti oħra, tipprovdi gwida lil partijiet interessati meta dawn ikunu qegħdin jiżviluppaw mekkaniżmi, li jkunu jinvolvu lill-konsumaturi, gruppi ta' utenti u fornituri ta' servizzi, biex itejbu l-kwalità ġenerali ta' provdiment ta' servizz billi, fost l-oħrajn, jiżviluppaw u jagħmlu monitoraġġ ta' kodiċijiet ta' kondotta u *standards* operattivi.

(2) L-Awtorità tista' titlob lill-impriżi jippreparaw kodiċi ta' prattika li jkun jinkludi l-inqas *standards* ta' servizz provdut lil utenti finali. L-Awtorità tista' tipprovdi wkoll gwida lill-impjegati jew lir-rappreżentanti, ikunu kif ikunu deskritti, ta' dawk l-impriżi fir-relazzjonijiet tagħhom ma' utenti finali.

Kooperazzjoni fil-promozzjoni ta' kontenut leġittimu. *Miżjud: LII. 2021.58.*

4Ċ. Mingħajr preġudizzju għar-regoli nazzjonali b'mod konformi mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea li jġibu 'l quddiem għanijiet kulturali u ta' politika tal-mezzi tax-xandir bħalma huma diversità kulturali u lingwistika u pluraliżmu fil-mezzi tax-xandir, l-awtoritajiet kompetenti f'koordinament, meta dan ikun rilevanti, mal-Awtorità, jistgħu jġibu 'l quddiem kooperazzjoni bejn impriżi li jipprovdu networks jew servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, u setturi interessati fil-promozzjoni ta' kontenut leġittimu f'networks u servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi:

Iżda kooperazzjoni bħal dik tista' tinkludi wkoll koordinament tal-informazzjoni ta' interess pubbliku li għandha tiġi provduta b'mod konformi mal-liġijiet nazzjonali applikabbli u mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea.

Konformità mar-regoli dwar il-protezzjoni tad-*data*. *Miżjud: LII. 2021.58.*

4D. L-Awtorità għandha tħares ir-regoli tal-Unjoni Ewropea u dawk nazzjonali dwar il-protezzjoni tad-*data* meta tkun qiegħda tiġi proċessati *data* personali.

Ħtieġa li jinkisbu awtorizzazzjonijiet oħra meħtieġa bil-liġi.
Miżjud: LII. 2021.58.

4E. Konformità ma' xi awtorizzazzjoni minn jew taħt xi liġi li l-Awtorità jkollha jedd tinforza u li tkun tippermetti lil xi persuna topera, tinstalla jew tuża xi servizz jew *network* ta' komunikazzjoni jew xi apparat ta' radjokomunikazzjoni ma jeħlisx lil persuna minn dak li tkun teħtieġ il-liġi biex tapplika għal u tikseb xi awtorizzazzjoni oħra, liċenzja oħra jew permess ieħor, ikunu kif ikunu deskritti, jew minn xi obbligazzjoni li toħroġ minn xi liġi oħra, liċenzja oħra, awtorizzazzjoni oħra jew permess ieħor, ikunu kif ikunu deskritti.

Tmexxija tal-affarijiet tal-Awtorità.
Emendat: VII. 2004.5; XXX. 2007.40; IX. 2011.47. Sostitwit: VIII. 2014.22. Emendat: XIII.2019.3. Sostitwit: XXXIII. 2021.5.

5. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, l-affarijiet u x-xogħol tal-Awtorità għandhom ikunu jaqgħu fir-responsabbiltà tal-Bord, iżda salv kif hawn aktar qabel imsemmi, l-amministrazzjoni ta' kuljum u l-organizzazzjoni tal-Awtorità u l-kontroll amministrattiv tal-uffiċjali u l-impjegati tagħha, għandhom ikunu r-responsabbiltà tal-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni tal-Awtorità, li jkollu wkoll dawk il-poteri l-oħra li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu delegati lilu mill-Bord:

Iżda l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni għandu jiġi maħtur mill-Bord skont kriterji fissi wara sejħa għall-applikazzjonijiet. Kwalunkwe ħatra ta' din ix-xorta għandha tkun għal perjodu ta' tliet snin, liema ħatra tista' tiġi estiża għal perjodi simili ta' tliet snin kull waħda.

(2) Bla ħsara għas-subartikolu (1), l-Awtorità għandha teżerċita xi waħda jew aktar mill-funzjonijiet tagħha permezz tal-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni jew ta' xi wieħed mill-uffiċjali jew impjegati tagħha jew permezz ta' xi awtorità pubblika jew aġenzija, ikunu kif ikunu deskritti, li tkun awtorizzata għal dak l-għan, jew permezz ta' kuntrattur jew persuna oħra li magħhom ikun sar ftehim għat-twettiq ta' xi waħda jew aktar minn dawk il-funzjonijiet:

Iżda ebda ħaġa f'dan is-subartikolu ma għandha tawtorizza lill-Awtorità li tikkuntratta jew tiddelega xi ħaġa mill-:

(*a*) funzjonijiet regolatorji tagħha; jew

(*b*) funzjonijiet ta' awtorizzazzjoni tagħha, kemm-il darba dawk il-funzjonijiet ma jiġux espressament delegati lil xi awtorità pubblika mwaqqfa bil-liġi. L-Ewwel Skeda li tinsab ma' dan l-Att għandha ssemmi b'isimha lill-awtorità pubblika li jiġu delegati lilha dawk il-funzjonijiet ta' awtorizzazzjoni u t-tip ta' awtorizzazzjoni li dwarha dawk il-funzjonijiet ta' awtorizzazzjoni jiġu delegati. L-Awtorità tista' minn żmien għal żmien, wara li jkollha l-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru, b'ordni fil-Gazzetta temenda l-Ewwel Skeda:

Iżda wkoll il-Ministru, qabel ma jagħti l-approvazzjoni tiegħu, għandu, meta jkun adatt, jikkonsulta lil dak il-Ministru l-ieħor li jkun responsabbli għall-awtorità pubblika li jkunu ser jiġu delegati lilha dawk il-funzjonijiet ta' awtorizzazzjoni.

(3) L-Awtorità għandha jkollha riżorsi tekniċi, finanzjarji u umani adegwati biex taqdi l-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att u taħt kwalunkwe liġi oħra applikabbli li l-Awtorità għandha jedd li tinforza. Hi għandha jkollha l-awtonomija fit-twettiq tal-*budget* tagħha skont il-liġi applikabbli liema *budget* għandu jkun pubbliku.

(4) L-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni għandu jattendi għal-laqgħat kollha tal-Bord iżda ma jkollux vot waqt dawk il-laqgħat.

(5) L-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni jkun responsabbli għall-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Awtorità fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu, kif imfassla mill-Bord, u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn aktar qabel imsemmi huwa għandu:

(*a*) jassumi kull responsabbiltà għall-amministrazzjoni, sorveljanza u kontroll tad-diversi taqsimiet, ikunu kif ikunu deskritti, li jagħmlu parti mill-Awtorità;

(*b*) jiżviluppa l-istrateġiji meħtieġa għall-implimentazzjoni tal-għanijiet tal-Awtorità, u jimplimenta dawn l-istrateġiji skont kif ordnat mill-Bord;

(*ċ*) jagħti parir lill-Bord dwar kull ħaġa li din tista' tirriferilu jew dwar kull ħaġa li huwa jqis li tkun meħtieġa jew spedjenti;

(*d*) dawk id-dmirijiet l-oħra li l-Bord jista' jassenjalu minn żmien għal żmien; u

(*e*) fit-tmiem ta' kull sena finanzjarja, jippreżenta stimi tad-dħul u tan-nefqa tal-Awtorità għas-sena finanzjarja li jmiss lill-Bord għall-approvazzjoni tiegħu.

(6) Il-ħatra ta' Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni għandha tkun fuq bażi *full-time* u ssir skont id-dispożizzjonijiet applikabbli ta' dan l-Att:

Iżda l-ebda membru tal-Bord ma jista' jiġi appuntat bħala l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni waqt li jkun membru tal-Bord.

Indipendenza tal-Awtorità u r-relazzjonijiet tagħha mal-Ministru. *Sostitwit: LII. 2021.59.*

6. (1) L-Awtorità għandha timxi indipendentement u oġġettivament fit-twettiq tal-funzjonijiet tagħha kif trid il-liġi, inkluż l-iżvilupp tal-proċeduri interni tagħha u l-organizzazzjoni tal-persunal tagħha, u għandha topera b'manjiera trasparenti u responsabbli b'mod konformi mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea. Meta l-Awtorità tkun qiegħda tagħmel dan hija m'għandhiex tfittex jew tieħu struzzjonijiet mingħand xi persuna oħra dwar l-eżerċizzju tal-kompiti assenjati lilha bil-liġi, u dan mingħajr preġudizzju għal xi sorveljanza, tkun kif tkun deskritta, li tista' tittieħed b'mod konformi mal-Kostituzzjoni ta' Malta.

(2) Il-Ministru jista', f'dak li għandu x'jaqsam ma' ħwejjeġ li jkun jidhirlu li jolqtu l-interess pubbliku, minn żmien għal żmien jagħti lill-Awtorità direttivi bil-miktub ta' xorta ġenerali dwar il-politika li għandha tiġi segwita fit-twettiq tal-funzjonijiet vestiti fl-

Awtorità b'dan l-Att jew taħtu, u l-Awtorità għandha, kemm jista' jkun malajr, tagħti seħħ lil kull direttiva bħal dik. Meta l-Ministru jkun qed jagħti xi direttivi bħal dawk, huwa għandu jiddikjara bil-miktub ir-raġunijiet għal dan:

Iżda kull direttiva minn dawk m'għandhiex tkun inkonsistenti mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att:

Iżda wkoll l-Awtorità għandha tagħti lill-Ministru kull faċilità biex jikseb informazzjoni dwar il-proprjetà u l-attivitajiet tagħha u tipprovdilu prospetti, kontijiet u informazzjoni oħra dwarhom, u tagħtih kull faċilità biex ikun jista' jivverifika l-informazzjoni li tingħatalu, b'dak il-mod u f'dak iż-żmien li huwa jista' raġonevolment jeħtieġ.

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 77 tal-Att dwar il-Ġestjoni tal-Finanzi Pubbliċi m'għandhomx ikunu japplikaw għall-Awtorità.

Sospensjoni jew tħassir ta' deċiżjoni mill-Awtorità. *Miżjud: LII. 2021.60.*

6A. Sakemm ma jiġix provdut xort'oħra bil-liġi, deċiżjonijiet meħuda mill-Awtorità jistgħu biss jiġu sospizi jew imħassra mill-qorti jew tribunal kompetenti kif provdut skont dan l-Att.

Personalità ġuridika u rappreżentanza tal-Awtorità. *Emendat: VII. 2004.5; VIII. 2014.23; XIII.2019.5; LII. 2021.61.*

7. (1) L-Awtorità għandha tkun korp ġuridiku li jkollu personalità ġuridika distinta u għandha tkun kapaċi, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, li tagħmel kull kuntratt, li takkwista, iżżomm u tiddisponi minn kull xorta ta' proprjetà għall-għanijiet tal-funzjonijiet tagħha, jew li tħarrek u li tiġi mħarrka, u li tagħmel dawk l-affarijiet kollha u li tidħol f'dawk it-transazzjonijiet kollha li jkunu inċidentali jew li jwasslu għall-eżerċizzju jew it-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att, inkluż is-self jew it-tislif ta' flus.

(2) Ir-rappreżentanza ġuridika tal-Awtorità għandha tvesti fil-President, fl-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni jekk jkun hemm, u f'dak il-membru tal-Bord jew uffiċjal tal-Awtorità li l-Bord jista' jaħtar:

Iżda l-Bord jista' jaħtar wieħed jew aktar membri tal-Bord jew wieħed jew aktar uffiċjali tal-Awtorità biex dawn jidhru f'isem jew għall-Awtorità fi proċedimenti ġudizzjarji u fuq kull att, kuntratt, strument jew dokument ieħor li jkun.

(3) Kull dokument li jagħti x'jifhem li jkun strument magħmul jew maħruġ mill-Awtorità u ffirmat mill-President, jew minn xi membru ieħor tal-Bord, lill-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni, jekk ikun hemm,jew uffiċjal tal-Awtorità li jista' jkun vestit mill-Bord, skont is-subartikolu (2), bir-rappreżentanza ġuridika tal-Awtorità, ikun jista' jintlaqa' bħala prova u għandu, sakemm ma jiġix ippruvat il-kuntrarju, jitqies li jkun strument magħmul jew maħruġ mill-Awtorità.

Dispożizzjonijiet rigward il-proċedimenti tal-Awtorità. *Emendat: VIII. 2014.24.*

8. (1) Il-laqgħat tal-Bord għandhom jissejħu mill-President daqstant spiss kemm ikun meħtieġ imma mill-inqas darba fix-xahar jew fuq inizjattiva tiegħu stess jew fuq it-talba ta' xi tnejn mill-membri l-oħra tal-Bord.

(2) Nofs l-għadd tal-membri li f'dak iż-żmien ikunu jikkostitwixxu l-Bord għandhom jagħmlu quorum. Id-deċiżjonijiet għandhom jiġu adottati minn maġġoranza sempliċi tal-voti tal-membri preżenti u votanti. Il-President, jew fl-assenza tiegħu il-Viċi President jew persuna oħra li tkun maħtura biex tagħmilha ta' president, għandu jkollhom vot inizjali u fil-każ li jkun hemm voti ndaqs, *casting vote.* Mingħajr preġudizzju għall-ħtiġiet l-oħra ta' dan l-Att, ebda deċiżjoni ma tkun valida jekk din ma jkollhiex l-appoġġ ta' mill-anqas żewġ membri tal-Bord.

(3) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att il-Bord jista' jirregola l-proċedura tiegħu nnifisu.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu, ebda att jew proċediment tal-Awtorità ma għandu jiġi invalidat unikament minħabba f'li jkun hemm xi vakanza fost il-membri tal-Bord.

(5) Kull att magħmul minn xi persuna li jkun qed jaġixxi bonafidi, bħala membru tal-Bord għandu jkun validu bħallikieku huwa kien membru minkejja li wara jiġi skopert li kien hemm xi difett fil-ħatra jew il-kwalifiki tiegħu. Ebda att jew proċediment tal-Awtorità ma għandu jiġi kontestat minn xi membru minħabba fil-ksur tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 3(9).

TAQSIMA III
UFFIĊJALI U IMPJEGATI TAL-AWTORITÀ

Ħatriet ta' persunal. *Emendat: LII. 2021.62.*

9. Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att, il-ħatra ta' uffiċjali u ta' impjegati oħra tal-Awtorità għandha ssir mill-Awtorità. Il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tal-impieg għandhom jiġu stabbiliti mill-Awtorità mingħajr preġudizzju għal xi sorveljanza, tkun kif tkun deskritta, li tista' ssir b'mod konformi mal-Kostituzzjoni ta' Malta.

Ħatra u funzjonijiet tal-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità. *Emendat: LII. 2021.63.*

10. L-Awtorità għandha taħtar u timpjega, b'dik ir-rimunerazzjoni u b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet ta' żmien hekk kif tista tistabbilixxi, lil dawk l-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità bħalma jistgħu minn żmien għal żmien ikunu meħtieġa għat-twettiq dovut u effiċjenti tal-funzjonijiet tal-Awtorità.

Assenjament ta' uffiċjali pubbliċi biex jaqdu dmirijiet mal-Awtorità. *Emendat: LII. 2021.64.*

11. (1) Il-Prim Ministru jista', fuq talba tal-Awtorità, minn żmien għal żmien jordna li uffiċjal pubbliku għandu jiġi assenjat biex jaqdi dmirijietu mal-Awtorità f'dik il-kapaċità u b'seħħ minn dik id-data li tista' tiġi speċifikata kif jordna l-Prim Ministru.

(2) Il-perjodu li matulu ordni bħal dik hawn aktar qabel imsemmija għandha tapplika għal xi uffiċjal li jkun speċifikat fiha, għandu, kemm-il darba l-uffiċjal ma jkunx irtira mis-servizz pubbliku, jew xort'oħra temm milli jibqa' fil-kariga f'data li tiġi qabel, jew kemm-il darba ma tiġix speċifikata data differenti f'dik l-ordni, jtemm milli jibqa' jseħħ wara sena mid-data effettiva ta' dik l-ordni kemm-il darba l-ordni ma tiġix aktar kmieni revokata mill-Prim Ministru.

Status ta' uffiċjali pubbliċi assenjati biex jaqdu dmirijiet mal-Awtorità.

12. (1) Meta uffiċjal jiġi assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità taħt xi wieħed mill-provvedimenti tal-artikolu 11, dak l-uffiċjal għandu, matul iż-żmien li fih dik l-ordni jkollha effett dwaru, jkun taħt l-Awtorità u l-kontroll amministrattivi tal-Awtorità iżda huwa għandu għal kull għan u raħuni oħra jibqa' u jitqies u jiġi trattat bħala uffiċjal pubbliku.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn aktar qabel imsemmi, uffiċjal li jkun assenjat għal dmirijiet kif hawn aktar qabel imsemmi -

(*a*) ma għandux waqt iż-żmien li matulu huwa jkun hekk assenjat -

(i) ikun prekluż milli japplika għal trasferiment f'xi dipartiment tal-Gvern skont il-pattijiet u l-kondizzjonijiet tas-servizz konnessi mal-ħatra tiegħu mal-Gvern li jkollu fid-data meta huwa jiġi hekk assenjat għal dmirijietu; jew

(ii) ikun hekk impjegat li r-rimunerazzjoni u l-kondizzjonijiet tas-servizz tiegħu jkunu inqas favorevoli minn dawk li jkunu konnessi mal-ħatra tiegħu mal-Gvern li jkollu fid-data hawn aktar qabel imsemmija jew li kienu jkunu konnessi ma' dik il-ħatra, matul dak iż-żmien, li kieku dak l-uffiċjal ma jkunx ġie assenjat biex jaqdi dmirijietu mal-Awtorità; u

(*b*) ikollu jedd li s-servizz tiegħu mal-Awtorità jiġi kkunsidrat bħala servizz mal-Gvern għall-għanijiet ta' pensjoni, gratwità, jew benefiċċju taħt l-Ordinanza dwar il-Pensjonijiet u l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema u ta' kull dritt jew privileġġ ieħor li huwa jkollu jedd għalih, u responsabbli għal kull responsabbiltà li dwarha huwa jkun responsabbli, ħlief għall-fatt li huwa jkun ġie assenjat biex iwettaq dmiru mal-Awtorità.

Kap. 93.

Kap. 58.

(3) Meta ssir applikazzjoni kif provdut fis-subartikolu (2)(*a*)(i) għandha tingħatalha l-istess konsiderazzjoni daqslikieku l-applikant ma jkunx ġie assenjat għal servizz mal-Awtorità.

(4) L-Awtorità għandha tħallas lill-Gvern dawk il-kontribuzzjonijiet li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu stabbiliti mill-Ministru responsabbli għall-finanzi dwar l-ispiża ta' pensjonijiet u gratwitajiet li jinqalgħu minn uffiċjal li jkun assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità kif hawn aktar qabel imsemmi matul il-perjodu li fih huwa jkun hekk assenjat.

Offerta ta' impieg permanenti mal-Awtorità lil uffiċjali pubbliċi assenjati biex jaqdu dmirijiet mal-Awtorità.

13. (1) L-Awtorità tista', bl-approvazzjoni tal-Prim Ministru, toffri lil uffiċjal assenjat għal dmirijiet mal-Awtorità taħt xi waħda mid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 11 impieg permanenti mal-Awtorità b'dik ir-rimunerazzjoni u b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li ma jkunux inqas favorevoli minn dawk li jgawdi dak l-uffiċjal fid-data ta' dik l-offerta.

(2) Il-pattijiet u l-kondizzjonijiet f'xi offerta magħmula kif hawn aktar qabel imsemmi ma għandhiex titqies bħala inqas

favorevoli biss għaliex ma jkunux għalkollox identiċi jew superjuri għal dawk li l-uffiċjal involut ikun qed igawdi fid-data ta' dik l-offerta, jekk dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet ikkunsidrati flimkien, fil-fehma tal-Prim Ministru jkunu joffru benefiċċji sostanzjalment ekwivalenti jew akbar.

(3) Kull uffiċjal li jaċċetta impieg permanenti mal-Awtorità li jiġi offert lilu, taħt id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), għandu għall-għanijiet kollha minbarra dawk tal-Ordinanza dwar il-Pensjoniiet u l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, u b'riserva għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (6), jitqies bħala li temm ikun fis-servizz tal-Gvern u li jkun daħal fis-servizz mal-Awtorità fid-data meta huwa jaċċetta, u għall-finijiet tal-imsemmija Ordinanza u tal-imsemmi Att, sakemm applikabbli għalih, servizz mal-Awtorità għandu jitqies bħala servizz mal-Gvern fi ħdan it-tifsiriet tagħhom rispettivament.

Kap. 93.
Kap. 58.

(4) Kull uffiċjal bħal dak hawn aktar qabel imsemmi li, minnufih qabel ma jaċċetta impieg permanenti mal-Awtorità kellu jedd jikseb benefiċċju taħt l-Att dwar il-Pensjonijiet lil Nisa Romol u Tfal Iltiema, għandu jibqa' jkollu dak il-jedd li jibbenefika taħtu għal kull skop bħallikieku s-servizz tiegħu mal-Awtorità kien servizz mal-Gvern.

(5) L-Awtorità għandha tħallas lill-Gvern dawk il-kontribuzzjonijiet li jistgħu minn żmien għal żmien jiġu stabbiliti mill-Ministru responsabbli għall-finanzi għar-rigward tal-ispiża ta' pensjonijiet u gratwitajiet li jinqalgħu minn uffiċjal li jkun aċċetta li jwettaq impieg mal-Awtorità kif hawn aktar qabel imsemmi matul il-perjodu li jibda fid-data meta dak l-uffiċjal hekk jaċċetta.

(6) (*a*) Għall-għanijiet ta' dan l-artikolu il-karigi u l-gradi salarjali mal-Awtorità għandhom jiġu klassifikati fi gradi u livelli inkrementali li jkunu l-iktar jikkorrispondu mill-qrib fis-servizz taħt il-Gvern ta' Malta b'riferenza għal *job description*, sengħa, responsabbiltajiet u fatturi oħra analogi.

(*b*) Il-klassifikazzjoni msemmija fil-paragrafu (*a*) għandha ssir minn Bord magħmul minn president li jiġi maħtur mill-Ministeru responsabbli għall-finanzi u minn żewġ membri oħra, wieħed maħtur mill-Ministeru ċentralment responsabbli għal *policies* dwar il-persunal fis-servizz pubbliku u wieħed li jiġi maħtur mill-Awtorità. Il-klassifikazzjoni għandha ssir u tkun suġġetta għall-approvazzjoni finali tal-Ministru responsabbli għall-finanzi.

(*ċ*) Dik il-klassifikazzjoni għandha sseħħ fi żmien tliet xhur minn kull aġġustament tas-salarji ta' impjegati fis-servizz tal-Gvern u, jew, ta' impjegati tal-Awtorità.

(*d*) Ebda kariga ma għandha tiġi klassifikata fi grad ogħla minn dak ta' Grad 3 fis-servizz tal-Gvern jew dak il-grad ieħor li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' minn żmien għal żmien jistabbilixxi b'avviż fil-Gazzetta.

(*e*) Mingħajr preġudizzju għall-artikolu 113 tal-Kostituzzjoni, ħadd ma jista', wara klassifikazzjoni kif hawn aktar qabel imsemmi, jkollu jedd għal drittijiet taħt l-imsemmija Ordinanza dwar il-Pensjonijiet li jkunu inqas favorevoli minn dawk li kien ikollu jedd għalihom qabel dik il-klassifikazzjoni.

Kap. 93.

TAQSIMA IV
DISPOŻIZZJONIJIET FINANZJARJI

L-infieq tal-Awtorità isir mid-dħul tagħha. *Emendat: IX. 2011.50; Emendat: LII. 2021.65.*

14. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet li ġejjin ta' dan l-artikolu, l-Awtorità għandha hekk tmexxi l-affarijiet tagħha li l-ispiża meħtieġa għat-twettiq sew tal-funzjonijiet tagħha għandha, daqskemm dan ikun prattiku, tinħareġ mid-dħul tagħha.

(2) Għal dak l-għan l-Awtorità għandha tiġbor kull dritt, rata u ħlas ieħor preskritti jew meqjusa bħala preskritti b'dan l-Att jew taħtu jew kull liġi oħra li jkollha x'taqsam mas-setgħat u l-funzjonijiet tal-Awtorità.

(3) L-Awtorità għandha wkoll titħallas mill-Gvern mill-Fond Konsolidat dawk l-ammonti li l-Parlament jista' minn żmien għal żmien jawtorizza li jiġu approprjati sabiex minnhom isiru l-ispejjeż ta' xogħlijiet speċifikati biex dawn jitkomplew jew xort'oħra jsiru mill-Awtorità:

Iżda kull sovvenzjoni li tiġi riċevuta mill-Gvern għandha tkun eżenti minn kull responsabbiltà għall-ħlas ta' taxxa fuq l-*income* u taxxa fuq id-dokumenti taħt kull liġi li tkun teżisti f'dak il-waqt.

(4) Kull eċċess ta' dħul fuq l-infieq għandu, bla ħsara għal dawk l-ordnijiet li l-Ministru, wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, jista' minn żmien għal żmien jagħmel, jiġi applikat mill-Awtorità għall-formazzjoni ta' fondi ta' riserva sabiex dawn jintużaw għall-għanijiet tal-Awtorità; u mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità tas-setgħat mogħtijin lill-Ministru b'dan is-subartikolu, kull ordni li ssir mill-Ministru kif hawn aktar qabel imsemmi tista' tkun tordna t-trasferiment lill-Gvern, jew l-applikazzjoni b'dak il-mod li jista' jiġi speċifikat fl-ordni, ta' xi parti mid-drittijiet, rati u ħlasijiet oħra miġbura skont is-subartikolu (2) jew ta' kull eċċess bħal dak kif hawn aktar qabel imsemmi.

(5) Il-flus kollha tal-Awtorità li ma jkunux meħtieġa minnufih biex minnhom issir l-ispiża jistgħu jiġu investiti mill-Awtorità b'dak il-mod li jista' minn żmien għal żmien jiġi approvat mill-Ministru.

Setgħa li tissellef jew toriġina kapital. *Emendat: A.L. 426 tal-2007; Emendat: LII. 2021.66.*

15. (1) Bil-għan li tkun tista' taqdi kull funzjoni tagħha taħt dan l-Att, l-Awtorità tista', bl-approvazzjoni bil-miktub tal-Ministru li tingħata wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, tissellef jew tiġbor flus b'dak il-mod, minn dik il-persuna, dak il-korp jew dik l-Awtorità, u taħt dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li l-Ministru jista', wara konsultazzjoni kif hawn aktar qabel imsemmija, japprova bil-miktub.

(2) L-Awtorità tista' wkoll, minn żmien għal żmien, tissellef, b'*overdraft* jew xort'oħra, dawk l-ammonti li tista' tenħtieġ sabiex twetaq il-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att:

Iżda għal kull ammont li jkun jeċċedi mija u ħamsin elf euro (€150,000), għandu jingħata l-approvazzjoni tal-Ministru bil-miktub.

Avvanzi mill-Gvern.

16. Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista, wara konsultazzjoni mal-Ministru, jagħmel avvanzi lill-Awtorità ta' dawk l-ammonti li huwa jista' jaqbel li jkunu meħtieġa mill-Awtorità biex din twettaq kull funzjoni tagħha taħt dan l-Att, u jista' jagħmel dawk l-avvanzi b'dawk il-pattijiet u l-kondizzjonijiet li huwa jista', wara dik il-konsultazzjoni hawn aktar qabel imsemmija, iqis li tkun xierqa. Avvanz bħal dak jista' jsir mill-Ministru responsabbli għall-finanzi mill-Fond Konsolidat, u mingħajr ebda approprjazzjoni oħra minbarra dan l-Att, b'kitba minnu magħmula li tkun tAwtorizza lill-*Accountant General* li jagħmel dak l-avvanz.

Self mingħand il-Gvern.

17. (1) Il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', għal kull ħtieġa tal-Awtorità ta' xorta kapitali, jikkuntratta jew jiġbor kull self, jew jidħol f'passiv, għal dawk il-perjodi u b'dawk il-pattijiet u kondizzjonijiet hekk kif huwa jista' jqis li jkun xieraq; u kull ammont dovut għar-rigward ta' jew f'konnessjoni ma' xi self jew passiv bħal dak għandu jkun piż fuq il-Fond Konsolidat.

(2) Għandu jingħata avviż dwar kull self, passiv jew avvanz magħmul jew li jsir taħt id-dispożizzjonijiet ta' qabel ta' dan l-artikolu lill-Kamra tad-Deputati kemm jista' jkun prattikament malajr.

(3) Sakemm jibda jsir il-ġbir ta' xi self bħal dak imsemmi fis-subartikolu (1), jew bil-għan li l-Awtorità tiġi pprovduta b'kapital funzjonali, il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', b'kitba magħmula minnu nnifsu, u mingħajr ebda approprjazzjoni oħra ħlief dan l-Att, jAwtorizza lill-*Accountant General* li jagħmel avvanzi lill-Awtorità mit-*Treasury Clearance Fund* taħt dawk il-pattijiet li jistgħu jiġu speċifikati mill-Ministru meta dawn isiru.

(4) Ir-rikavat minn kull self li jinġabar bil-għan li jsiru avvanzi lill-Awtorità, u kull flus oħra li għandhom jiġu avvanzati lill-Awtorità taħt dan l-artikolu, għandhom jitqegħdu ġewwa fond speċifikament stabbilit għal dak l-għan u li jkun magħruf bħala "Fond għal Self lill-Awtorità ta' Malta dwar il-Komunikazzjoni".

(5) Ammonti li jirċievi l-*Accountant General* mill-Awtorità għar-rigward ta' avvanzi magħmulin lill-Awtorità taħt is-subartikolu (3) għandhom jitħallsu, f'dawk li huma ammonti riċevuti bħala ħlas lura billi jitqegħdu fit-*Treasury Clearance Fund* u, f'dawk li huma ammonti riċevuti bħala imgħax billi jitqegħdu fil-Fond Konsolidat.

Estimi tal-Awtorità.

18. (1) L-Awtorità għandha tara li jitħejjew f'kull sena finanzjarja, u għandha mhux iktar tard minn sitt ġimgħat wara tmiem kull sena bħal dik tadotta, estimi tad-dħul u l-infieq tal-Awtorità għas-sena finanzjarja li tiġi minnufih wara:

Iżda l-estimi għall-ewwel sena finanzjarja tal-Awtorità għandhom jiġu mħejjija u adottati f'dak iż-żmien li l-Ministru jista' jispeċifika b'avviż bil-miktub lill-Awtorità.

(2) Fit-tħejjija ta' dawk l-estimi l-Awtorità għandha tqis kull

fond u flus oħra li jistgħu jkunu dovuti li jitħallsu lilha mill-Fond Konsolidat matul is-sena finanzjarja rilevanti, sew bis-saħħa ta' dan l-Att jew ta' Att ta' approprjazzjoni jew ta' kull liġi oħra; u l-Awtorità għandha hekk tħejji l-estimi imsemmija b'mod li tiżgura li d-dħul totali tal-Awtorità huma mill-inqas suffiċjenti biex minnhom jitħallas kull ammont li sewwasew għandu jintefaq mill-kont tad-dħul tagħha inkluż, iżda mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dik il-fraži, d-deprezzament.

(3) L-estimi għandhom isiru f'dik l-għamla u għandu jkun fihom dik l-informazzjoni u dak it-tqabbil ma' snin ta' qabel hekk kif il-Ministru responsabbli għall-finanzi jista' jordna.

(4) Kopja tal-estimi għandha, meta dawn jiġu adottati mill-Awtorità, tintbagħat minnufih mill-Awtorità lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi.

(5) Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux iktar tard minn sitt ġimgħat wara li jkun irċieva kopja tal-estimi mingħand l-Awtorità, japprova dawk l-estimi li jistgħu jkunu b'emendi jew mingħajrhom wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi.

L-infieq għandu jkun skont l-estimi approvati.

19. (1) Ma għandha ssir jew tiġġarrab ebda nefqa mill-Awtorità kemm-il darba din ma tkunx ġiet approvata mill-Ministru kif provdut fl-artikolu 18.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) -

(*a*) sa l-iskadenza ta' sitt xhur mill-bidu ta' sena finanzjarja, jew sa l-approvazzjoni tal-estimi għal dik is-sena mill-Ministru, skont liem data tiġi l-ewwel, l-Awtorità tista' tagħmel jew iġġarrab spiża għat-twettiq tal-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att li ma tkunx globalment teċċedi nofs l-ammont approvat mill-Ministru għas-sena finanzjarja preċedenti;

(*b*) in-nefqa approvata għar-rigward ta' intestatura jew sotto-intestatura tal-estimi tista', bl-approvazzjoni tal-Ministru li tingħata wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi, issir jew tiġġarrab għar-rigward ta' xi intestatura jew sotto-intestatura oħra tal-estimi;

(*ċ*) għar-rigward tal-ewwel sena finanzjarja, l-Awtorità tista' tagħmel jew iġġarrab nefqa li ma tkunx globalment teċċedi dawk l-ammonti li l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista, wara konsultazzjoni mal-Ministru, jippermetti;

(*d*) jekk għar-rigward ta' xi sena finanzjarja jinstab li l-ammont approvat mill-Ministru ma jkunx suffiċjenti jew inkella tkun inqalgħet ħtieġa għal nefqa għal għan li ma jkunx hemm provdut dwaru fl-estimi, l-Awtorità tista' tadotta estimi supplimentari għall-approvazzjoni tal-Ministru u f'kull każ bħal dak id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att applikabbli għall-estimi għandhom kemm jistgħu ikunu japplikaw għall-estimi supplimentari.

Pubblikazzjoni tal-estimi approvati.

20. Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux aktar tard minn tmien ġimgħat wara li jkun irċieva kopja tal-estimi u tal-estimi supplimentari tal-Awtorità, jew, jekk f'xi żmien waqt dak il-perijodu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qiegħda f'sessjoni, fi żmien tmien ġimgħat mill-bidu tas-sessjoni li minnufih imiss wara, jara li dawk l-estimi jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

Kontijiet u verifika.

21. (1) L-Awtorità għandha tara li jinżammu kontijiet u *records* oħra sew għar-rigward tal-operazzjonijiet tagħha, u għandha tara li jitħejja prospett ta' kontijiet għar-rigward ta' kull sena finanzjarja.

(2) Il-kontijiet tal-Awtorità għandhom jiġu verifikati minn awditur jew awdituri li jinħatru mill-Awtorità u jiġu approvati mill-Ministru:

Iżda l-Ministru responsabbli għall-finanzi jista', wara konsultazzjoni mal-Ministru, jeħtieġ li l-kotba u l-kontijiet tal-Awtorità jiġu verifikati jew eżaminati mill-Awditur Ġenerali li għandu għal dak l-għan ikollu s-setgħa li jikkontrolla fiżikament u jagħmel dawk l-aċċertamenti li huwa jista' jqis li jkunu meħtieġa.

(3) Wara tmiem kull sena finanzjarja, u mhux aktar tard mid-data meta l-estimi tal-Awtorità jintbagħtu lill-Ministru taħt l-artikolu 18, l-Awtorità għandha tara li kopja tal-prospett tal-kontijiet debitament verifikat għandha tintbagħat lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi flimkien ma' kopja ta' kull rapport magħmul mill-awdituri dwar dak il-prospett jew fuq il-kontijiet tal-Awtorità.

(4) Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux aktar tard minn tmien ġimgħat wara li jkun irċieva kopja ta' kull prospett u rapport bħal dak, jew, jekk f'xi żmien waqt dak il-perjodu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qiegħda f'sessjoni, fi żmien tmien ġimgħat mill-bidu tas-sessjoni li minnufih imiss wara, jara li kopja ta' kull prospett u rapport bħal dak jitqiegħdu fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

Depożitu tad-dħul u ħlasijiet li jsiru mill-Awtorità.
Emendat: VIII. 2014.25; Emendat: LII. 2021.67.

22. (1) Il-flus kollha li jinġabru mill-Awtorità għandhom jitqiegħdu f'bank jew banek li jinħatru bħala bankiera tal-Awtorità b'riżoluzzjoni tal-Bord. Dawk il-flus għandhom, skont kemm ikun prattiku, jitqiegħdu f'dawk il-banek minn jum għall-ieħor, ħlief għal dak l-ammont li l-Bord jista' jawtorizza li għandu jinżamm sabiex isiru nefqiet żgħar minnu u ħlasijiet ta' flus likwidi ta' minnufih.

(2) Kull ħlas mill-fondi tal-Awtorità, minbarra nefqiet żgħar li ma jkunux jeċċedu ammont stabbilit mill-Bord, għandhom isiru minn dak l-uffiċjal jew dawk l-uffiċjali tal-Awtorità li l-Bord jaħtar jew jinnomina għal dak l-għan.

(3) Ċekkijiet li jinħarġu fuq, u żbanki li jsiru minn xi kont tal-bank tal-Awtorità għandhom ikunu ffirmati minn dak l-uffiċjal tal-Awtorità hekk kif jista' jiġi maħtur jew nominat mill-Bord għal dak l-għan u għandhom ikunu kontrosenjati mill-President, jew minn dak il-membru ieħor tal-Bord jew uffiċjal ieħor tal-Awtorità li jista' jiġi awtorizzat mill-Bord għal dak l-għan.

(4) L-Awtorità għandha wkoll tagħmel provvedimenti għar-rigward ta' -

(*a*) il-mod kif il-ħlasijiet għandhom jiġu Awtorizzati jew approvati u l-uffiċjal jew uffiċjali li għandhom jAwtorizzawhom jew japprovawhom;

(*b*) it-titolu ta' kull kont miżmum f'bank jew banek fejn jiġu depożitati l-flus tal-Awtorità, u t-trasferiment ta' fondi minn kont għall-ieħor;

(*ċ*) il-metodu li għandu jiġi adottat meta jkun qed jitħallsu flus mill-fondi tal-Awtorità;

u ġeneralment għar-rigward ta' kull ħaġa li hi rilevanti għat-tiżmim u kontroll sew tal-kontijiet u l-kotba, u l-kontroll tal-finanzi, tal-Awtorità.

Kuntratti ta' provvista ta' xogħlijiet. *Emendat: A.L. 426 tal-2007.*

23. (*Imħassar bl-Att LII.2021.68*).

Rapport annwali u ħtiġijiet oħra ta' rappurtar. *Emendat: LII. 2021.69.*

24. (1) L-Awtorità għandha, mhux aktar tard minn tlettax-il ġimgħa wara tmiem kull sena finanzjarja, tagħmel u tibgħat lill-Ministru u lill-Ministru responsabbli għall-finanzi rapport li jkun ġeneralment jittratta dwar l-attivitajiet tal-Awtorità matul dik is-sena finanzjarja u li jkun fih dik l-informazzjoni relattiva għall-proċedimenti u l-*policy* tal-Awtorità b'dak il-mod li xi wieħed mill-Ministri msemmija jista' minn żmien għal żmien ikun jeħtieġ. Il-Ministru għandu, mal-ewwel opportunità u mhux aktar tard minn tmien ġimgħat wara li jkun irċieva kopja ta' kull rapport bħal dak, jew jekk f'xi żmien waqt dak il-perijodu l-Kamra tad-Deputati ma tkunx qiegħda f'sessjoni, fi żmien tmien ġimgħat mill-bidu tas-sessjoni li minnufih imiss wara, jara li kopja ta' kull rapport bħal dak titqiegħed fuq il-Mejda tal-Kamra tad-Deputati.

(2) Mingħajr preġudizzju għall-ħtiġijiet taħt is-subartikolu (1), l-Awtorità għandha tagħmel rapport ta' kull sena, fost affarijiet oħra, fuq l-istat tas-swieq f'dak li għandu x'jaqsam mas-setturi li jaqgħu taħt il-kompetenza tagħha, fuq id-deċiżjonijiet li hija toħroġ, fuq ir-riżorsi tagħha umani u finanzjarji u kif jiġu attribwiti dawk ir-riżorsi u fuq il-pjanijiet tagħha għall-ġejjieni. L-Awtorità għandha tiżgura li dawk ir-rapporti jkunu pubbliċi.

TAQSIMA V
TRASFERIMENT TA' ĊERTI ASSI LILL-AWTORITÀ

Trasferiment ta' assi lill-Awtorità.

25.(1)(*a*) L-assi u l-impriżi li l-Gvern ikollu bi proprjetà u li huwa juża, minnufih qabel id-data tal-bidu fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att, u li huwa juża għat-tħaddim ta' xi waħda mill-funzjonijiet li b'dan l-Att qegħdin jiġu trasferiti lil jew vestiti fl-Awtorità għandhom, fid-data hawn aktar qabel imsemmija bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr ebda sigurtà oħra, jiġu hekk trasferiti lil u vestiti fl-Awtorità taħt l-istess titolu li bih huma kienu nżammu mill-Gvern minnufih qabel id-data imsemmija. Id-dispożizzjonijiet ta' dan il-paragrafu ma japplikawx għal proprjetà immobbli.

(*b*) L-assi immobbli li minn żmien għal żmien ikunu speċifikati f'Ordni magħmul mill-President ta' Malta u ppubblikat fil-Gazzeta (hawnhekk iżjed ċil quddiem imsejħa "l-assi immobbli") li jkunu assi immobbli li minnufih qabel id-data tal-bidu fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att kienu proprjetà tal-Gvern u li huwa kien juża għat-tħaddim ta' xi waħda mill-funzjonijiet li b'dan l-Att qegħdin jiġu trasferiti lil jew vestiti fl-Awtorità għandhom, b'seħħ minn dik id-data li tista' tiġi speċifikata f'xi Ordni bħal dak, u bis-saħħa ta' dan l-Att u mingħajr ebda sigurtà oħra jiġu trasferiti lil u vestiti fl-Awtorità taħt l-istess titolu li bih huma kienu nżammu mill-Gvern qabel id-data msemmija.

(2) It-trasferiment u l-vestizzjoni hawn aktar qabel imsemmija għandhom jestendu għal dik il-proprjetà u dawk l-impriżi kollha u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità hawn aktar qabel imsemmija, għandhom jinkludu kull impjant, tagħmir, apparat, strumenti, vetturi, inġenji, bini, strutturi, stallazzjonijiet, art, toroq, xogħlijiet, ħażniet u proprjetà oħra, sew mobbli sew immobbli, assi, setgħat, jeddijiet u privileġġi u kull ħaġa meħtieġa jew anċillari għalihom jew li lilhom tappartjeni, kif ukoll kull obbligazzjoni li tolqot jew ikollha x'taqsam ma' xi proprjetà jew impriża minn dawk hawn aktar qabel imsemmija jew ħaġ'oħra hemm inkluża kif imsemmi hawn aktar qabel.

Kif jiftehmu l-liġijiet, eċċ.

26. Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, kull liġi, regola, regolament, ordni, sentenza, digriet, deċiżjoni, kuntratt, *bonds*, kuntratt, ftehim, strument, dokument, *warrant* u kull arranġament ieħor li kienu jeżistu minnufih qabel id-dħul fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att u li kienu jolqtu jew jirrelataw għal xi proprjetà jew impriża trasferita lill-Awtorità b'dan l-Att jew taħtu għandu jkollhom saħħa u effett sħiħ kontra jew favur l-Awtorità, u għandhom jiġu esegwiti għalkollox liberament u effettivament bħallikieku, minflok il-Gvern jew Awtorità tal-Gvern, l-Awtorità kienet imsemmija fihom jew kienet parti fihom, u xort'oħra b'sostituzzjoni tal-Gvern jew Awtorità tal-Gvern.

Dispożizzjonijiet transitorji.

27. (1) Meta xi ħaġa tkun inbdiet minn jew taħt l-Awtorità tal-Gvern qabel id-data tad-dħul fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att u dik il-ħaġa tkun relatata ma' xi proprjetà jew impriża jew xi dritt jew obbligazzjoni trasferiti lill-Awtorità b'dan l-Att jew taħtu, dik il-ħaġa tista' titkompla u tintemm mill-Awtorità jew kif jiġi Awtorizzat minnha.

(2) Meta minnufih qabel id-dħul fis-seħħ ta' din it-Taqsima ta' dan l-Att, ikun hemm pendenti xi proċedimenti legali li fihom il-Gvern ikun, jew ikollu jedd ikun, parti, u dawk il-proċedimenti jkunu relatati ma' xi proprjetà jew impriża, jew xi dritt jew obbligazzjoni trasferiti b'dan l-Att jew taħtu, l-Awtorità għandha, mid-data hawn aktar qabel imsemmija, tidħol f'dawk il-proċediment minflok il-Gvern, jew issir parti fihom bl-istess mod li kieku kien il-Gvern isir parti, u dawk il-proċedimenti ma għandhomx jiġu effettwati minħabba f'sostituzzjoni bhal dik.

(3) Il-Ministru jista' b'ordni jagħmel dawk il-provvedimenti

inċidentali, konsegwenzjali u supplementali kif jista' jqis li jkunu xierqa jew spedjenti bil-għan li jiġi stabbilit, kif ikun sew, x'ikunu l-assi trasferiti lill-Awtorità b'dan l-Att u jiżgura u jagħti effett sħiħ lit-trasferiment ta' kull proprjetà jew impriża jew kull dritt jew obbligazzjoni lill-Awtorità b'dan l-Att u jagħmel dawk l-ordnijiet li jistgħu jkunu meħtieġa biex jagħmel kull setgħa u dmir eżerċitabbli mill-Gvern għar-rigward ta' xi proprjetà jew impriża trasferita eżerċitabbli mill-Awtorità jew f'isimha.

Ħatra u funzjonijiet ta' kumitati konsultattivi.

28. (*Mħassar bl-Att VIII. 2014.26*).

Enumerata mill-ġdid: VIII. 2014.26.

TAQSIMA VI
INFURZAR U SANZJONIJIET

Setgħat ta' infurzar tal-Awtorità.
Miżjud: VII. 2004.8. Emendat: A.L. 426 tal-2007; XXX. 2007.41; XII. 2010.14; IX. 2011.43; VIII. 2014.27; XXXIII. 2021.6; LII. 2021.70.

29. (1) Għall-finijiet tal-eżerċizzju mill-Awtorità ta' xi waħda mill-funzjonijiet tagħha taħt dan l-Att jew ta' kull liġi oħra li l-Awtorità għandha jedd tinforza, l-Awtorità tista':

(*a*) tidħol, f'kull ħin raġonevoli, ġo fond li ma jkunx post ta' residenza, jew f'xi post jew vettura, bastiment jew inġenji tal-ajru fejn tkun qiegħda ssir xi attività regolata b'dan l-Att jew taħtu jew kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd tinforza, jew fil-fehma tal-Awtorità tokkorri, u tfittex u tispezzjona l-fond, post, vettura jew bastiment u l-kotba, dokumenti jew *records* kollha li jkunu jinsabu hemm ġew;

(*b*) tidħol f'xi post ta' residenza bil-għan ta' xi investigazzjoni jew spezzjoni f'dak li għandu x'jaqsam ma' attivitajiet regolati minn jew taħt dan l-Att jew kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd li tinforza kull ħin bejn it-tmienja ta' filgħodu u s-sitta ta' filgħaxija:

Iżda f'każijiet ta' urġenza ċara l-Awtorità tista' tagħmel dik l-investigazzjoni jew spezzjoni f'ħin oltre dak hawn qabel imsemmi:

Iżda wkoll l-Awtorità għandha dejjem tagħti, kif ikun raġonevoli filwaqt li titqies il-gravità taċ-ċirkostanzi speċifiċi, avviż adegwat bil-miktub minn qabel lill-persuna jew persuni li jkunu joqogħdu fil-post ta' residenza msemmi, dwar l-għemil u l-għan tal-investigazzjoni jew spezzjoni li jkunu se jsiru;

(*ċ*) teħtieġ lil xi persuna li ġġib għall-ispezzjon u tieħu estratti minn kotba, dokumenti jew *records* li jkollhom x'jaqsmu ma' attivitajiet regolati b'dan l-Att jew taħtu jew kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd tinforza, li jkunu taħt il-kontroll ta' dik il-persuna u, fil-każ ta' informazzjoni f'għamla mhux leġibbli li tirriproduċiha f'għamla leġibbli, u li tagħti lill-Awtorità dik l-informazzjoni skont ma l-Awtorità tista' tkun raġonevolment teħtieġ dwar kull ħaġa li jista' jkun hemm miktuba f'dawk il-kotba, dokumenti jew *records*;

(*d*) tneħħi u żżomm dawk il-kotba, dokumenti jew *records*

għal dak il-perjodu skont ma jista' jkun raġonevoli għal aktar eżamijiet;

(*e*) teħtieġ lil xi persuna li żżomm dawk il-kotba, dokumenti jew *records* għal dak il-perjodu li jista' jkun raġonevoli skont ma l-Awtorità tordna;

(*f*) teħtieġ lil xi persuna tagħti lill-Awtorità dik l-informazzjoni li tista' tkun meħtieġa dwar attivitajiet regolati b'dan l-Att jew taħtu jew kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd tinforza;

(*g*) tagħmel dawk l-ispezzjonijiet inklużi ispezzjonijiet li jsiru fuq il-post sabiex l-Awtorità tkun tista' taqdi l-funzjonijiet tagħha skont il-liġi u meta tkun qegħda hekk taġixxi l-Awtorità tista' wkoll tagħmel testijiet u qjisien ta' kull makkinarju, apparat, mezz u tagħmir ieħor f'kull post skont ma l-Awtorità tista' tqis li jkun meħtieġ;

(*h*) teħtieġ lil kull persuna titfi, tbiddel, jew tieqaf milli tkompli tuża, xi apparat ta' radjokomunikazzjoni li ma jkunx konformi ma' *standards* ta' emissjoni ta' radjazzjoni adottati u li jiġu pubblikati mill-Kummissjoni Internazzjonial dwar il-Protezzjoni minn Radjazzjoni Non-Jonizzanti (ICNIRP) jew kull *standard* internazzjonali ieħor li jista' jiġi adottat minn żmien għal żmien, jew li jista' jikkaġuna interferenza dannuża, jew li jsir bi ksur ta' xi ħtieġa stabbilita minn jew taħt l-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi jew ta' kull awtorizzazzjoni jew kundizzjoni ta' liċenza dwar ir-radjokomunikazzjoni; Kap. 399.

(*i*) tixtri oġġetti jew servizzi bħala test ta' xiri, fejn meħtieġ, b'identità moħbija sabiex tkun tista' tikxef kull ksur ta' xi dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha setgħa li tinforza, jew ta' xi deċiżjoni meħuda mill-Awtorità, u li tikseb xhieda, inkluża s-setgħa li tispezzjona, tosserva, tistudja, tiżmonta jew tittestja oġġetti jew servizzi:

Iżda meta l-persuna involuta tonqos milli tħares il-ħtiġiet mitlubin minnha mill-Awtorità taħt dan il-paragrafu, l-Awtorità tista' mbagħad tieħu dawk il-miżuri li hija tista' tqis adatti fiċ-ċirkostanzi inkluży dawk li jintefa jew li jiġi modifikat l-użu ta' xi apparat bħal dak;

(*j*) tagħmel arranġamenti jew teħtieġ lil xi impriża tagħmel arranġamenti għall-verifika indipendenti jew reviżjoni ta' transazzjonijiet ta' xi attività regolata ta' dik l-impriża. L-ispejjeż għal xi verifika bħal dik jew reviżjoni ta' xi transazzjoni għandhom jitħallsu mill-impriża:

Iżda qabel ma l-Awtorità tgħaddi biex tagħmel xi arranġamenti jew titlob li ssir xi verifika jew reviżjoni ta' transazzjonijiet bħal dawk, għandha tavża bil-miktub lill-impriża involuta, billi twissiha bil-verifika jew bir-

reviżjoni ta' transazzjonijiet li jistgħu jsirulha u r-raġunijiet għal dan, filwaqt li teħtieġ lill-impriża tagħmel is-sottomissjonijiet tagħha bil-miktub lill-Awtorità fi żmien mhux inqas minn għoxrin ġurnata mill-ġurnata li fiha ssir in-notifika ta' xi twissija bħal dik.

(2) L-Awtorità għandha teżerċita l-jedd tad-dħul kif imsemmi fis-subartikolu (1) biss jekk ikun raġonevolment meħtieġ fl-interess tas-sigurtà pubblika, ordni pubbliku, saħħa pubblika jew benefiċċju pubbliku.

(3) Kull uffiċjal tal-Awtorità jew persuna oħra awtorizzata kif imiss mill-Awtorità biex taġixxi f'isimha meta tkun qed teżerċita setgħa mogħtija b'dan l-Att jew b'xi liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd li tinforza għandu juri sabiex jiġi spezzjonat minn kull min affettwat b'dan, dokument ta' identità maħruġ mill-Awtorità fejn jiġi wkoll dikjarat li huwa jkun awtorizzat kif imiss biex jaġixxi għall-Awtorità u f'isimha.

(4) Filwaqt li jkun qed isir l-eżerċizzju ta' xi waħda mis-setgħat mogħtija b'dan l-Att jew b'kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd li tinforza, l-Awtorità tista' titlob l-assistenza tal-pulizija.

(5) Id-Diretturi u l-*managers*, jissejħu kif jissejħu, jew persuni oħra li huma jew li kienu inkarigati mill-operazzjonijiet jew attivitajiet li jaqgħu taħt il-funzjonijiet superviżorji jew regolatorji tal-Awtorità, għandhom jassistu u jikkollaboraw mal-Awtorità sabiex din tkun tista' twettaq il-funzjonijiet tagħha, u għandha tiġbor u tittrasmetti mingħajr ebda dewmien mhux dovut dik l-informazzjoni u dokumentazzjoni li l-Awtorità tista' raġonevolment titlob minn żmien għal żmien.

(6) Persuna li -

(*a*) tostakola, timpedixxi jew tattakka uffiċjal tal-Awtorità jew lil xi persuna oħra awtorizzata kif imiss mill-Awtorità biex taġixxi f'isimha fl-eżerċizzju ta' xi waħda mis-setgħat mogħtija b'dan l-Att jew b'kull liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd li tinforza;

(*b*) tonqos jew tirrifjuta milli tikkonforma ma' xi ħtieġa taħt dan l-artikolu;

(*ċ*) tibdel, taħbi jew teqred xi kotba, dokumenti jew *records* li l-persuna involuta tkun meħtieġa li tipproduċċi, jew tista' raġonevolment tistenna li tkun meħtieġa li tipproduċi;

(*d*) b'qerq tirrappreżenta lilha nnifisha li tkun uffiċjal tal-Awtorità jew persuna awtorizzata mill-Awtorità biex taġixxi f'isimha; jew

(*e*) tipprovdi xi informazzjoni lill-Awtorità li hija tista' tkun teħtieġ fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tagħha taħt xi liġi li jkollha jedd li tinforza, li hija tkun taf, jew ikollha tassew għaliex raġonevolment taħseb li din tkun falza jew qarrieqa,

tkun ħatja ta' reat kontra dan l-Att, u meta tinsab ħatja tista' teħel multa li ma tkunx aktar minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) jew

priġunerija għal perjodu li ma jkunx jeċċedi tliet xhur, jew għal dik il-multa u priġunerija flimkien.

Kxif ta' informazzjoni konfidenzjali. *Miżjud: VII. 2004.8. Emendat: A.L. 426 tal-2007; VIII. 2014.28; LII. 2021.71.*

30. (1) Ħlief meta jiġi xort'oħra provdut mil-liġi, persuna ma għandhiex xjentement tikxef informazzjoni konfidenzjali li hija tikseb fil-qadi tad-dmirijiet ta' membru tal-Bord, jew ta' uffiċjal jew impjegat tal-Awtorità jew ta' min jagħti parir jew konsulent tal-Awtorità, kemm-il darba ma jkunx awtorizzat mill-Awtorità kif imiss biex jagħmel dan:

Iżda dik il-persuna għandha tibqa' marbuta bil-ħtiġiet ta' dan l-artikolu ukoll wara li jkunu ntemmu l-ħatra jew l-impjieg tagħha, tkun xi tkun id-deskrizzjoni tagħhom, mal-Awtorità.

(2) F'dan l-artikolu "informazzjoni konfidenzjali" tfisser kull tagħrif ikun kif ikun deskritt li jitqies mill-Awtorità li jkun konfidenzjali u li dwaru l-Awtorità tkun avżat lill-persuni involuti bid-dmir li jkollhom li ma jikxfuhx.

(3) Min jikser dan l-artikolu jkun ħati ta' reat kontra dan l-Att u jista', meta jinsab ħati, jeħel multa ta' mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000).

(4) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu ma għandha tipprevjeni l-kxif ta' xi informazzjoni lill-Awtorità, jew mill-Awtorità jew f'isimha lill-Ministru, jew skont ma jista' jkun meħtieġ bil-liġi.

Sanzjonijiet oħra li l-Awtorità tista' timponi. *Miżjud: VII. 2004.8. Sostitwit: XXX. 2007.42. Emendat: XII. 2010.15; IX. 2011.51; VIII. 2014.29; XVIII. 2016.20; LII. 2021.72; XVII.2023.37.*

31. (1) Mingħajr preġudizzju għal kull dispożizzjoni oħra taħt dan l-Att jew kull liġi oħra li l-Awtorità għandha jedd tinforza, l-Awtorità tista' tieħu dawn il-miżuri li ġejjin għar-rigward ta' kull persuna li tikser xi dispożizzjoni ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra li l-Awtorità għandha l-jedd li tinforza, jew li tonqos milli tħares xi deċiżjoni mogħtija mill-Awtorità, jew xi deċiżjoni mogħtija mill-Bord għas-Soluzzjoni ta' Tilwim għal *Networks* dwar l-Utilitajiet meta l-Awtorità tqis li n-nuqqas ta' tħaris minn xi persuna ta' dik id-deċiżjoni jista' jkollu impatt ħażin fuq il-forniment ta' servizzi u, jew *networks* ta' komunikazzjonijiet elettroniċi, jew xi kondizzjonijiet ta' awtorizzazzjoni, jew ma' xi deċiżjoni vinkolanti maħruġa mill-Kummissjoni Ewropea b'mod konformi mal-Kodiċi għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, jiġifieri:

(*a*) timponi penali amministrattiva b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u tal-artikoli 32 u 33;

(*b*) toħroġ ordni ta' tħaris li tesiġi l-waqfien ta' xi att jew ommissjoni li jsiru bi ksur;

(*ċ*) toħroġ ordni ta' tħaris li tesiġi d-dewmien ta' xi servizz jew ġabra ta' servizzi li jekk dawn jitkomplew, jistgħu jirriżultaw f'dannu sinifikanti għall-kompetizzjoni, sakemm ikun hemm konformità ma' obbligazzjonijiet ta' aċċess imposti wara li ssir analiżi tas-suq b'mod konformi mal-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi u ma' kwalunkwe regolamenti magħmulin taħtu; jew

Kap. 399.

(*d*) toħroġ ordni ta' tħaris li tesiġi t-teħid ta' kull miżura bħal dik hekk kif l-Awtorità tista', b'mod konformi mal-

poteri tagħha kif trid il-liġi, tqis meħtieġa biex tħares id-drittijiet ta' utenti finali kif stabbiliti b'xi liġi jew b'deċiżjoni li l-Awtorità jkollha jedd tinforza meta l-att jew ommissjoni ta' xi persuna jkollhom impatt negattiv fuq dawk id-drittijiet:

Iżda referenza għal deċiżjoni mogħtija mill-Bord għas-Soluzzjoni ta' Tilwim għal *Networks* dwar l-Utilitajiet tinkludi kull deċiżjoni tal-Bord imsemmi qabel li jsir appell minnha quddiem il-Qorti tal-Appell, imma li ma tkunx ġiet sospiża mill-Qorti tal-Appell, u kull deċiżjoni tal-Qorti tal-Appell wara appell minn xi deċiżjoni tal-Bord imsemmi qabel.

(2) F'dawk il-każijiet li fihom l-Awtorità tqis li persuna tkun kisret b'mod gravi u, jew ripetut id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra li l-Awtorità għandha jedd tinforza, jew ta' xi deċiżjoni tal-Awtorità jew ta' xi kondizzjoni ta' awtorizzazzjoni, l-Awtorità tista' tirtira jew tissospendi kull awtorizzazzjoni li jkollha x'taqsam li tkun ingħatat minn jew taħt dan l-Att jew taħt kull liġi oħra li l-Awtorità għandha jedd tinforza, jew iżżomm lil xi persuna milli tkompli tipprovdi xi servizz jew *network* ta' komunikazzjoni:

Iżda, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi, dawn il-każijiet li ġejjin għandhom jitqiesu li jikkostitwixxu ksur serju u, jew ripetut:

(*a*) iż-żamma mhux ġustifikata u kontinwa ta' informazzjoni mitluba mill-Awtorità b'mod konformi mal-poteri li għandha kif trid il-liġi; u

(*b*) każijiet persistenti u ripetuti ta' nuqqas ta' kooperazzjoni mal-Awtorità.

(3) Fil-każijiet kollha fejn l-Awtorità timponi multa amministrattiva għar-rigward ta' xi ħaġa li tkun saret jew li naqset milli ssir minn xi persuna u dak l-att jew dik l-ommissjoni jkunu wkoll jikkostitwixxu reat kriminali, ma jistgħu jittieħdu jew jitkomplew ebda proċeduri kontra dik il-persuna għar-rigward ta' dak ir-reat kriminali.

Applikazzjoni minn entità kwalifikata għall-ħruġ ta' ordni ta' tħaris mill-Awtorità taħt l-artikolu 31. *Miżjud: XVII.2023.38.*

31A. (1) Entità kwalifikata tista' tapplika lill-Awtorità għall-ħruġ ta' ordni ta' tħaris fejn titlob għal kwalunkwe mill-miżuri elenkati fl-artikolu 31(1)(b), (ċ) jew (d). Meta tagħmel hekk l-entità kwalifikata għandha tissottometti applikazzjoni bil-miktub lill-Awtorità b'liema għandha tissodisfa lill-Awtorità li hi ppruvat iġġib fis-seħħ il-waqfien tal-ksur b'konsultazzjoni mal-persuna li kontriha qed tintalab il-ħruġ tal-ordni ta' tħaris jew kemm ma' dik il-persuna u entità kwalifikata oħra ta' Stat Membru fejn ordni ta' tħaris jew miżura simili qed tiġi mitluba.

(2) L-Awtorità għandha biss tqis applikazzjoni li tkun saret skont is-subartikolu (1) jekk l-entità kwalifikata turi għas-sodisfazzjoni tal-Awtorità li:

(*a*) il-waqfien tal-ksur ma seħħx fi żmien ġimagħtejn (2) wara li t-talba għall-konsultazzjoni ġiet riċevuta mill-

persuna li kontriha qed jintalab il-ħruġ ta' ordni ta' tħaris; u

(*b*) l-applikazzjoni tirreferi għal ksur li hu ta' ħsara jew jista' jkun ta' ħsara għall-interessi kollettivi tal-konsumaturi.

(3) Għandha tkun fid-diskrezzjoni tal-Awtorità li tiddeċiedi jekk toħroġx kwalunkwe tali ordni ta' tħaris wara li ssir applikazzjoni bil-miktub lilha minn entità kwalifikata:

Iżda jekk l-Awtorità tiddeċiedi li ma toħroġx kwalunkwe tali ordni ta' tħaris wara applikazzjoni magħmula lilha, l-Awtorità għandha fi żmien (2) jumejn ta' xogħol mid-data tad-deċiżjoni sabiex ma toħroġx kwalunkwe tali ordni ta' tħaris, tinnotifika bil-miktub lill-entità kwalifikata kkonċernata u lill-persuna li kontriha ntalbet il-miżura msemmija, bid-deċiżjoni tagħha fejn tagħti r-raġunijiet għaliha.

(4) L-Awtorità għandha tiddeċiedi kwalunkwe applikazzjoni minn entità kwalifikata magħmula skont is-subartikolu (1) fi żmien sittin (60) jum minn meta tiġi rċevuta mill-Awtorità.

(5) Sabiex entità kwalifikata titlob il-ħruġ ta' ordni ta' tħaris mill-Awtorità, m'għandux ikun hemm bżonn li l-konsumaturi individwali jesprimu x-xewqa tagħhom li jkunu rappreżentati minn dik l-entità kwalifikata.

(6) Entità kwalifikata li qed titlob il-ħruġ ta' ordni ta' tħaris mill-Awtorità m'għandhiex bżonn li tipprova:

(*a*) telf jew dannu reali min-naħa tal-konsumaturi individwali affettwati mill-ksur tal-liġijiet infurzati mill-Awtorità li fir-rigward tagħhom qed tiġi mitluba l-ordni ta' tħaris; jew

(*b*) intenzjoni jew negligenza min-naħa tal-persuna li fil-konfront tagħha qed jintalab il-ħruġ ta' l-ordni ta' tħaris.

(7) L-Awtorità għandha tiċħad kwalunkwe applikazzjonijiet manifestament infondati minn entità kwalifikata magħmula lilha taħt dan l-artikolu. Meta tagħmel dan l-Awtorità għandha fil-każijiet kollha tagħti r-raġunijiet tagħha għal dan.

Proċedura meta tkun qegħda tittieħed miżura taħt l-artikolu 31.
Miżjud: VII. 2004.8. Emendat: A.L. 426 tal-2007. Sostitwit: XXX. 2007.42. Emendat: IX. 2011.52; A.L. 180 tal-2012; XIII.2019.6; XXXIII. 2021.7;| I.2024.10.

32. (1) Sakemm mhux provdut mod ieħor skont jew taħt dan l-Att, l-Awtorità għandha qabel ma tgħaddi biex tieħu xi waħda mill-miżuri taħt l-artikolu 31 tikteb lill-persuna involuta, fejn tgħarrafha bil-miżura li tista' tittieħed u r-raġuni speċifika għaliex din tista' tittieħed, fejn hija tenħtieġ twaqqaf jew issewwi l-attijiet jew l-sommissjonijiet tagħha u, jew li tagħmel is-sottomissjonijiet tagħha lill-Awtorità fi żmien mhux inqas minn ħmistax-il ġurnata li, mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (4), jista' jitqassar jekk l-Awtorità tikkunsidra li t-tkomplija tal-ksur ikollha impatt negattiv fuq il-qadi effettiv mill-Awtorità tal-funzjonijiet regolatorji tagħha u, jew li din tkun teħtieġ l-intervent immedjat tal-Awtorità:

Iżda meta l-miżura tkun multa amministrattiva, il-persuna involuta għandha wkoll tiġi mgħarrfa bl-ammont tal-penali amministrattiva:

Iżda wkoll meta tkun qegħda toħroġ avviż taħt dan is-subartikolu, l-Awtorità tista' timponi dawk il-kondizzjonijiet li hija tista' tqis li jkunu raġonevoli fiċ-ċirkostanzi.

(2) Jekk il-persuna involuta tirrimedja l-ksur fiż-żmien stabbilit mill-Awtorità skont is-subartikolu (1), u taqbel bil-miktub li timxi mal-kundizzjonijiet li l-Awtorità tista' timponi, l-Awtorità għandha fid-diskrezzjoni tagħha tqis jekk tieqaf milli tkompli tmexxi aktar kontriha, u dan mingħajr preġudizzju għal kull miżura regolatorja li tista' tkun diġà ġiet imposta.

(3) Jekk wara li jgħaddi ż-żmien imsemmi fis-subartikolu (1), l-Awtorità tqis li l-persuna involuta ma tkun tat ebda raġuni valida biex turi għaliex m'għandha tittieħed ebda miżura kontriha, l-Awtorità għandha tagħti avviż ta' notifikazzjoni bil-miktub lill-persuna involuta, li fiha tispeċifika x-xorta tal-ksur, tiddikjara xi tkun il-miżura li tkun qegħda tittieħed, u jekk il-miżura tkun multa amministrattiva tiddikjara l-ammont tal-penali amministrattiva li tkun qegħda tiġi imposta.

(4) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), meta l-Awtorità jkollha prova *prima facie* li l-ksur -

(*a*) jirrappreżenta theddida immedjata u gravi għas-sigurtà pubblika, is-sikurezza pubblika jew is-saħħa pubblika; jew

(*aa*) jirrappreżenta riskju ta' ħsara serja għall-finijiet tar-Regolament (UE) 2022/2065 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Ottubru 2022 dwar Suq Uniku għas-Servizzi Diġitali u li jemenda d-Direttiva 2000/31/KE (l-Att dwar is-Servizzi Diġitali);

(*b*) ikun joħloq jew jista' joħloq problemi ekonomiċi jew operattivi gravi għal provdituri oħra jew utenti ta' servizzi ta' komunikazzjonijiet jew *networks,* jew għall-utenti ta' spektrum tar-radju; jew

(*ċ*) ikun jirriżulta f'danni sinifikanti għall-kompetizzjoni fis-suq tal-komunikazzjonijiet elettroniċi, sakemm ikun hemm konformità mal-obbligazzjonijiet tad-dħul imposti wara analisi tas-suq li ssir skont regolamenti magħmulin

Kap. 399.

taħt l-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi,

l-Awtorità tista' tieħu miżuri temporanji urġenti biex tirrimedja s-sitwazzjoni qabel ma tasal għal deċiżjoni finali, inkluż li tordna t-terminazzjoni immedjata tal-att jew tal-ommissjoni li jkunu qegħdin jikkaġunaw il-ksur, li teħtieġ it-terminazzjoni jew dewmien ta' provdiment ta' xi servizz jew ġabra ta' servizzi, u li jiġu imposti multi amministrattivi:

Iżda l-persuna li kontriha jkunu kontemplati dawk il-miżuri, għandha, wara dan, tingħata opportunità raġonevoli biex tiddikjara xi tkun il-fehma tagħha u biex tipproponi kull rimedju:

Iżda wkoll il-miżuri temporanji għandhom jibqgħu jkunu validi għal mhux iżjed minn tliet xhur, bla ħsara għal li jistgħu jiġu estiżi għal żmien ieħor ta' tliet xhur, meta jiġri li l-proċeduri ta' infurzar ma jkunux ġew mitmuma.

(5) L-avviż ta' notifikazzjoni msemmi fis-subartikolu (3), wara li jgħaddi t-terminu għall-appell minnu, għandu, meta tiġi notifikata kopja tiegħu permezz ta' att ġudizzjarju lill-persuna indikata fl-avviż, jikkostitwixxi titolu eżekuttiv għal kull effett u għan tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili: Kap. 12.

Iżda jekk il-persuna li kontriha jinħareġ l-avviż tippreżenta appell quddiem it-Tribunal matul il-perjodu ta' għoxrin ġurnata imsemmija taħt l-artikolu 38, u flimkien ma' jew qabel ma tippreenta l-appell tagħha, titlob lit-Tribunal jissospendi l-effetti tal-avviż, allura l-Awtorità għandha tieqaf milli toħroġ l-att ġudizzjarju msemmi f'dan is-subartikolu sa dak iż-żmien li t-talba għas-sospensjoni tkun ġiet deċiża, irtirata jew xort'oħra trattata:

Iżda wkoll it-Tribunal għandu jiddeċiedi kull talba għal sospensjoni msemmija f'dan is-subartikolu kemm jista' jkun malajr. Qabel ma tiġi deċiża xi talba bħal dik, it-Tribunal għandu jagħti lill-Awtorità opportunità raġonevoli li twieġeb u tagħmel is-sottomissjonijiet tagħha.

(6) Ir-rati ta' mgħax bit-tmienja fil-mija fis-sena għandhom jibdew għaddejin mid-data stabbilita mill-Awtorità għall-ħlas ta' xi multa amministrattiva imposta minnha skont dan l-Att. F'dawk il-każijiet fejn it-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell, skont il-każ, wara li jkunu laqgħu rikors għas-sospensjoni tal-penali amministrattiva sakemm ikunu għadhom għaddejjin il-proċeduri, finalment jiddeċiedu li l-penali amministrattiva tkun dovuta, dik il-penali amministrattiva għandha tkun dovuta flimkien ma' kull imgħax fuq dik il-penali amministrattiva mid-data oriġinarjament stabbilita mill-Awtorità għall-ħlas, inkluż il-perjodu li matulu l-ħlas ta' dik il-penali amministrattiva kien sospiż.

(7) L-Awtorità għandha tagħti r-raġunijiet tagħha għal kull deċiżjoni li hija tieħu taħt dan l-artikolu.

(8) Minkejja id-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, ebda mandat kawtelatorju jew ordni m'għandhom jiġu maħruġa minn xi qorti biex iżommu lill-Awtorità mill-eżerċizzju ta' xi waħda mis-setgħat mogħtija lilha taħt dan l-artikolu.

(9) L-Awtorità tista' skont id-diskrezzjoni tagħha tfittex li tikseb jew li taċċetta kull impenn bil-miktub mingħand xi persuna responsabbli għal xi ksur ta' xi liġi jew deċiżjoni, tkun kif tkun deskritta, li l-Awtorità jkollha jedd tinforza. Kull impenn ta' din ix-xorta li jista' jiġi aċċettat mill-Awtorità, għandu jkun jorbot lill-persuna li tagħmel dak l-impenn:

Iżda l-Awtorità meta tkun qed taċċetta xi impenn ta' din ix-xorta tista' timponi dawk il-kondizzjonijiet bħal dawk li hija tista' tqis li jkunu xierqa fiċ-ċirkostanzi u hija għandha f'kull każ taġixxi b'mod trasparenti, mhux diskriminatorju u b'mod oġġettiv..

Ordnijiet biex jitneħħa kontenut fuq interfaċċa *online* eċċ. *Miżjud: XXXIII. 2021.8. Emendat: I.2024.11.*

32A. (1) Jekk minkejja d-diversi setgħat ta' infurzar li hemm provdut dwarhom taħt din it-Taqsima, ma jkun hemm disponibbli ebda mezz ieħor effettiv li jikkaġuna l-waqfien jew projbizzjoni tal-ksur ta' xi liġi jew ta' xi deċiżjoni li l-Awtorità jkollha jedd tinforza, l-Awtorità tista', sabiex tevita r-riskju ta' danni gravi lill-interessi tal-utenti finali, tagħmel rikors quddiem il-Qorti Ċivili biex din toħroġ ordni li tkun teħtieġ:

(*a*) lil persuna tneħħi l-kontenut u tirrestrinġi l-aċċess għal interfaċċa *online* jew li tordnalha turi l-wiri espliċitu ta' twissija lill-utenti finali meta dawn jaċċedu għal interfaċċa *online*;

(*b*) lil provditur ta' servizz ta' *hosting* biex ineħħi, jiddiżattiva jew jirrestrinġi aċċess għal interfaċċa *online*; jew

(*ċ*) meta jkun adatt, lil reġistri tad-dominju jew lil reġistraturi biex iħassru isem ta' dominju li jkun għalkollox kwalifikat u biex l-enti nazzjonali kompetenti responsabbli għar-reġistrazzjoni ta' dak l-isem ta' dominju tkun tista' tirreġistra dan.

(2) Il-qorti, wara li tirċievi rikors magħmul skont is-subartikolu (1), għandha tordna n-notifika tar-rikors b'urġenza lill-persuna li kontriha l-ordni tal-qorti tkun qed tintalab, liema persuna jkollha d-dritt li tagħmel risposta għar-rikors f'dak iż-żmien li l-qorti tista' tiddetermina, liema żmien ma għandux jeċċedi għaxart (10) ijiem jew kwalunkwe żmien inferjuri li l-qorti tista' tqis xieraq skont iċ-ċirkostanzi u liema żmien għandu jibda jiddekorri mid-data tan-notifika:

Iżda l-qorti għandha tqis u tiddetermina kull rikors bħal dan b'urġenza:

Iżda wkoll bla ħsara għal dak imsemmi qabel id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili dwar is-smigħ u deċiżjoni ta' kawżi u ta' kwalunkwe appelli li jistgħu jsiru minnhom għandhom ikunu japplikaw għal kull kawża bħal dik:

Kap. 12.

Iżda wkoll b'dana illi mid-digriet tal-Qorti Ċivili għandu jkun hemm dritt ta' appell lill-Qorti tal-Appell fuq punt ta' liġi.

(3) Kull min jonqos milli jħares xi ordni maħruġa kif hemm fis-subartikolu (1) jista' jeħel penali amministrattiva imposta mill-Qorti Ċivili ta' mhux inqas minn elf euro (€1,000) u mhux iżjed minn ħamsa u għoxrin elf euro (€25,000) u, jew penali amministrattiva ta' mhux inqas minn ħamsin euro (€50) u mhux iżjed minn ħames mitt euro (€500) għal kull ġurnata ta' nuqqas ta' tħaris, u dik il-penali amministrattiva jew dawk il-penalitajiet amministrattivi li jistgħu jiġu imposti għandhom jitqiesu bħala debitu ċivili li għandu jitħallas lill-Awtorità kif hemm fl-artikolu 49.

L-ammont tal-multa amministrattiva.
Miżjud: VII. 2004.8. Emendat: XIII. 2005.64. Sostitwit: XXX. 2007.42. Emendat: IX. 2011.53; VIII. 2014.30; LII. 2021.74; I.2024.12.

33. (1) Meta tiġi imposta penali amministrattiva din m'għandhiex, kemm-il darba ma jiġix provdut xort'oħra b'dan l-Att jew taħtu jew b'xi liġi oħra li l-Awtorità tinforza, tkun iżjed minn tliet mija u ħamsin elf euro (€350,000) għal kull kontravvenzjoni jew nuqqas ta' konformità u, jew tnax-il elf euro (€12,000) għal kull ġurnata ta' kontravvenzjoni jew nuqqas ta' konformità skont il-każ:

Iżda jekk l-att jew l-ommissjoni li jkunu jikkostitwixxu kontravvenzjoni isiru minn xi impriża u l-Awtorità tqis li dak l-att jew dik l-ommissjoni jkollhom effetti li jkunu speċjalment sinifikattivi fis-suq b'detriment għall-kompetituri u, jew il-konsumaturi, l-ammont imsemmi li jista' jiġi impost bħala multa amministrattiva jista' jiġi miżjud għal dak l-ammont li ma jkunx ta' iżjed minn ħamsa fil-mija tad-dħul totali tal-impriża fis-sena kalendarja li taħbat minnufih qabel is-sena meta tkun saret il-kontravvenzjoni:

Iżda wkoll kull penali amministrattiva għal kull ġurnata li tiġi imposta tkun tista' tmur lura għad-data meta jsir l-għemil jew jinbeda l-ksur.

(2) Meta jiġi stabbilit l-ammont ta' multa amministrattiva, għandha b'mod partikolari titqies in-natura u d-daqs tal-kontravvenzjoni, għal kemm din iddum u l-impatt tagħha fuq is-suq u l-konsumaturi.

(3) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti biex jistabbilixxi l-penalitajiet amministrattivi li jistgħu jiġu imposti mill-Awtorità fir-rigward ta' kull liġi li l-Awtorità tinforza:

Iżda l-ammont tal-penalitajiet amministrattivi li jistgħu jiġu hekk preskritti m'għandux ikun ta' iżjed mill-ogħla ammonti msemmija taħt is-subartikolu (1).

(4) Tista' tiġi imposta penali amministrattiva b'effett retroattiv b'mod konformi mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att ukoll jekk il-ksur involut ikun ġie wara rrettifikat.

Pubblikazzjoni ta' deċiżjonijiet finali, obbligazzjonijiet jew ordnijiet.
Miżjud: XXXIII. 2021.9. Sostitwit: XVII.2023.39.

33A. (1) L-Awtorità tista' tippubblika kwalunkwe deċiżjoni finali li tkun ittieħdet minnha taħt din it-Taqsima, u, jew kwalunkwe impenn li jingħata minn persuna skont l-artikolu 32 fuq is-sit elettroniku tagħha u fuq dawk il-mezzi ta' komunikazzjoni l-oħra li tista' tqis li jkunu adatti. Meta tkun qiegħda tagħmel dan l-Awtorità tista', meta jkun japplika, tippubblika l-identità tal-persuna responsabbli għall-ksur li jkollu x'jaqsam mad-deċiżjoni finali li tkun ittieħdet.

(2) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), l-Awtorità

tista' tesiġi li persuna li kontriha tkun inħarġet ordni ta' tħaris tippubblika għas-spejjeż tagħha d-deċiżjoni finali maħruġa mill-Awtorità relevanti għall-ħruġ tal-ordni ta' tħaris kompletament jew parzjalment f'tali forma li l-Awtorità tqis xieraq.

Ksur amministrattiv li jsir minn korpijiet magħquda. *Miżjud: VII. 2004.8.*

34. *(Imħassar bl-Att LII.2021.75).*

Limitazzjoni fuq il-provdiment ta' servizzi, *networks* li jipproteġu s-sigurtà pubblika. *Miżjud: XXX. 2007.43. Emendat: IX. 2011.43; IX. 2011.54.*

34A. (1) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(*a*) "awtorizzazzjoni" tfisser kull awtorizzazzjoni, tkun kif tkun deskritta, li persuna jista' jkollha jew li tista' tingħata taħt dan l-Att;

(*b*) "azzjonist" tfisser:

(i) fil-każ ta' kumpannija li ma tkunx elenkata fil-Borża ta' Malta jew fuq il-Borża ta' xi Stat Membru, persuna li jkollha xi ammont ta' ishma f'kumpannija;

(ii) fil-każ ta' kumpannija elenkata fil-Borża ta' Malta jew fuq il-Borża ta' xi Stat Membru, persuna li jkollha iżjed minn tnejn fil-mija tal-ishma f'kumpannija.

(2) Meta l-Awtorità tkun sodisfatta li -

(*a*) persuna li jkollha xi awtorizzazzjoni; jew

(*b*) persuna li tkun segretarju, direttur jew uffiċjal prinċipali ieħor ta' kumpannija, soċjetà jew xi korp ieħor li jkollu awtorizzazzjoni jew li xort'oħra jkun jeżerċita kontroll jew influwenza sinifikanti fuq dik il-kumpannija, soċjetà jew korp ieħor; jew

(*ċ*) persuna li tkun azzjonista ta' kumpannija, soċjetà jew xi korp ieħor li jkollu awtorizzazzjoni,

ma tkunx persuna idonea u adatta biex ikollha xi awtorizzazzjoni jew biex taġixxi f'xi posizzjoni minn dawk imsemmija fil-paragrafi (*b*) jew (*ċ*) u l-fatt li dik il-persuna jkollha xi awtorizzazzjoni jew posizzjoni jista' raġonevolment ikun ta' theddida għall-fiduċja pubblika, għas-sigurtà pubblika jew għall-ordni pubbliku, l-Awtorità tista' tipprojbixxi lil dik il-persuna jew lil xi kumpannija, soċjetà jew korp ieħor li fihom dik il-persuna jkollha xi posizzjoni bħal dik milli jkollha awtorizzazzjoni.

(3) L-Awtorità tista', għall-fini li taċċerta ruħha jekk persuna msemmija fis-subartikolu (2) tkunx persuna idonea u adatta li jkollha awtorizzazzjoni jew biex taġixxi f'xi posizzjoni msemmija fis-subartikolu (2)(*b*) jew (*ċ*), teħtieġ, f'dak it-terminu li tista' tqis li jkun raġonevoli fiċ-ċirkostanzi, dik l-informazzjoni u, jew kunsens biex tikseb informazzjoni li l-Awtorità tista' tqis li tkun adatta mingħand persuna bħal dik jew mingħand kull persuna li tkun bi ħsiebha tipprovdi servizz ta' komunikazzjoni u, jew *network* skont dan l-Att.

(4) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan

l-artikolu:

(*a*) kull min jinstab ħati, sew f'Malta sew barra minn Malta, ta' delitt kontra l-fiduċja pubblika m'għandux jitqies li jkun persuna idonea u adatta li jkollha awtorizzazzjoni jew biex taġixxi f'xi posizzjoni minn dawk imsemmija fis-subartikolu (2)(*b*) jew (*ċ*);

(*b*) kull awtorizzazzjoni li jkollha xi persuna li tinsab ħatja ta' delitt kontra l-fiduċja pubblika, jew li jkollha xi kumpannija, soċjetà jew korp ieħor li jkollha xi azzjonist jew segretarju, direttur jew xi uffiċjal prinċipal ieħor li jkun instab ħati, sew f'Malta sew barra minn Malta, ta' delitt kontra l-fiduċja pubblika, jew li fuqha, persuna li tkun instabet ħatja, sew f'Malta sew barra minn Malta, ta' delitt kontra l-fiduċja pubblika xort'oħra tkun teżerċita kontroll jew influwenza sinifikanti, m'għandu jkollha ebda effett meta jkun hemm deċiżjoni tal-Awtorità li tittieħed wara li jkunu ġew ikkunsidrati l-fatti rilevanti kollha.

Preskrizzjoni għat-teħid ta' miżuri ta' infurzar. *Emendat: LII. 2021.76; I.2024.13.*

35. Kemm-il darba ma jingħadx xort'oħra fil-liġi, il-prosekuzzjoni ta' reat kriminali, il-bidu ta' proċedimenti biex tiġi imposta penali amministrattiva jew sanzjonijiet oħra, u l-bidu ta' kull miżura ta' infurzar oħra jkunu kif ikunu deskritti taħt dan l-Att jew taħt xi liġi oħra li l-Awtorità jkollha jedd tinforza tkun preskritta meta jiskadu sentejn minn meta jiġi allegat li jkun sar ir-reat jew il-ksur amministrattiv.

Sostitwit: A.L. 180 tal-2012. Enumerata mill-ġdid: VIII. 2014.26.

TAQSIMA VII
TRIBUNAL TAR-REVIŻJONI AMMINISTRATTIVA

Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva. *Miżjud: VII. 2004.8. Emendat: XIII. 2005.65; A.L. 426 tal-2007. Sostitwit: A.L. 180 tal-2012. Emendat: Emendat: LII. 2021.77.* Kap. 490.

36. (1) It-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva huwa kompetenti li jisma' u jiddetermina appelli minn deċiżjonijiet tal-Awtorità kif previst f'dan l-Att jew f'xi liġi jew regolamenti.

(2) Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva, sa fejn japplikaw għat-Tribunal tar-Reviżjoni Amministrattiva, għandhom japplikaw għal kull proċedura quddiem l-imsemmi Tribunal u l-kliem "amministrazzjoni pubblika" fl-imsemmija liġi għandhom jinftiehmu bħala referenza għall-Awtorità.

Appelli minn deċiżjonijiet li ma jkunux dwar l-impożizzjoni ta' penalitajiet amministrattivi tal-Awtorità.
Miżjud: VII. 2004.8. Emendat: XXX. 2007.44; IX. 2011.55; A.L. 180 tal-2012; LII. 2021.78; XVII.2023.40; I.2024.14.
Kap. 399.
Kap. 81.
Kap. 254.
Kap. 426.

37. (1) Kemm-il darba mhux provdut xort'oħra mil-liġi, jista' jsir appell quddiem it-Tribunal minn deċiżjoni tal-Awtorità kemm taħt dan l-Att, u kemm taħt l-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi, l-Att dwar ir-Regolament ta' Ċerti Xogħlijiet f'Utilitajiet u Servizzi, l-Att dwar is-Servizzi Postali jew l-Att dwar il-Komunikazzjonijiet u Transazzjonijiet Elettroniċi:

Iżda l-Prim Ministru jista' b'ordni fil-Gazzetta jestendi l-ġurisdizzjoni tat-Tribunal għal:

(*a*) kull deċiżjoni oħra li l-Awtorità tista' tieħu taħt kull liġi oħra li l-Awtorità ikollha jedd tinforza; u

(*b*) kull deċiżjoni meħuda minn jew f'isem il-Gvern jew minn xi awtorità pubblika fil-qasam tal-komunikazzjonijiet jew li jkollha influwenza sostanzjali fuqhom.

(2) Id-dritt ta' appell quddiem it-Tribunal ikun jista' jsir mill-persuna aggravata mid-deċiżjoni:

Iżda f'kull każ, persuna li tagħmel appell quddiem it-Tribunal għandha wkoll tispjega l-interess ġuridiku li jkollha meta tkun qed tattakka d-deċiżjoni appellata.

(3) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 38, appell minn deċiżjoni tal-Awtorità għandu jsir b'rikors u jiġi ppreżentat għand is-Segretarju tat-Tribunal fi żmien għoxrin ġurnata mid-data meta dik id-deċiżjoni tkun ġiet notifikata.

(4) L-entità kwalifikata li fuq talba tagħha tkun inħarġet ordni ta' tħaris mill-Awtorità skont l-artikolu 31 għandha tiġi notifikata bi kwalunkwe appell ta' persuna li kontriha tkun inħarget l-ordni, u għandu jkollha għoxrin (20) ġurnata sabiex twieġeb għall-appell li jiddekorru mid-data meta tkun ġiet notifikata bl-imsemmi appell.

Applikazzjonijiet minn entità kwalifikata lit-Tribunal.
Miżjud: XVII.2023.41.

37A. (1) Entità kwalifikata tista' tapplika lit-Tribunal għal ħruġ ta' ordni mit-Tribunal fejn l-Awtorità tenħtieġ li tieħu kwalunkwe miżuri skont l-artikolu 31(1) li t-Tribunal jista' jiddetermina fejn:

(*a*) l-Awtorità tiddeċiedi li ma tilqax l-applikazzjoni tagħha għal ħruġ ta' ordni ta' tħaris taħt l-artikolu 31(1); jew

(*b*) l-Awtorità tonqos milli tagħti deċiżjoni fi żmien sittin (60) ġurnata minn meta tirċievi l-applikazzjoni fejn tintalab l-ħruġ ta' ordni ta' tħaris taħt l-artikolu 31(1):

Iżda kwalunkwe rikors bħal dan għandu jsir fi żmien għoxrin (20) ġurnata li fil-każ tal-paragrafu (a) jibdew mid-data tad-deċiżjoni tal-Awtorità, u fil-każ tal-paragrafu (b) mid-data tal-iskadenza tal-perjodu ta' sittin (60) jum:

Iżda wkoll li l-entità kwalifikata għandha tinnotifika lill-persuna li kontriha intalbet l-ordni ta' tħaris u lill-Awtorità bir-rikors tagħha.

(2) Il-persuna li kontriha ntalbet l-ordni ta' tħaris u l-Awtorità

għandhom ikunu partijiet fi kwalunkwe proċeduri bħal dawn quddiem it-Tribunal u għandhom ikollhom id-dritt ta' risposta għar-rikors tal-entità kwalifikata fi żmien għoxrin (20) ġurnata li jibda jiddekorri mid-data tan-notifika tal-imsemmi rikors.

Appelli kontra penali amministrattiva imposta mill-Awtorità.
Miżjud: VII. 2004.8. Emendat: XXX. 2007.45; XIII.2019.7. A.L. 180 tal-2012; LII. 2021.79; I.2024.15.

38. (1) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet ta' din it-Taqsima, il-proċedura li għandha tiġi segwita dwar appelli kontra penalitajiet amministrattivi imposti mill-Awtorità għandha tkun regolata mid-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(2) Persuna li tiġi notifikata b'avviż bil-miktub li jingħata taħt l-artikolu 32(3), tista' fi żmien għoxrin ġurnata mid-data ta' dik in-notifika tagħmel appell quddiem it-Tribunal li fih toġġezzjona għall-multa amministrattiva li tiġi hekk stabbilita.

(3) It-Tribunal ma għandux jannulla penali amministrattiva bħal dik hawn qabel imsemmija kemm-il darba jirriżultalha li dik il-penali amministrattiva mhux possibbli skont il-liġi tkun imposta fiċ-ċirkostanzi tal-każ, jew mhux possibbli skont il-liġi tiġi mwaħħla fl-ammont stabbilit mill-Awtorità, fil-qjies li jkun qed jiġi adottat il-prinċipju tal-proporzjonalità.

(4) It-Tribunal għandu, mingħajr dewmien, jiffissa għas-smigħ l-appell kemm jista' jkun kmieni għal data li f'ebda każ ma tkun aktar tard minn erbgħin ġurnata mid-data tan-notifika tal-appell lill-Awtorità.

(5) L-appell, u n-notifika tad-data ffissata għas-smigħ, għandhom jiġu notifikati lill-Awtorità mingħajr dewmien, u l-Awtorità għandha tippreżenta r-risposta tagħha fi żmien għoxrin ġurnata mid-data tan-notifika tal-appell.

(6) Id-deċiżjoni tat-Tribunal dwar appell msemmi fis-subartikolu (2), fejn tiġi kkonfermata l-impożizzjoni ta' penali amministrattiva mogħtija mill-Awtorità jew fejn tiġi mnaqqsa kull penali amministrattiva bħal dik, għandha, hekk kif issir *res judicata*, titqies bħala deċiżjoni tat-Tribunal.

Deċiżjonijiet tat-Tribunal ta' Reviżjoni Amministrattiva.
Miżjud: VII. 2004.8. Emendat: A.L. 180 tal-2012; XXXIII. 2021.10.

39. (1) Fid-determinazzjoni ta' appell it-Tribunal għandu jqis il-merti tal-appell, u jista' għal kollox jew f'parti, jikkonferma jew jannulla d-deċiżjoni appellata, fejn jagħti bil-miktub ir-raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu u għandu jara li dik id-deċiżjoni tkun waħda pubblika u li tiġi komunikata lill-partijiet fl-appell.

(2) Meta t-Tribunal iqis li, fil-qjies tas-sentenza tagħha fl-appell u kull ħaġa oħra rilevanti, ikun hemm raġunijiet biżżejjed li jirrendu t-Tribunal ekwitabbli biex jagħmel dan, it-Tribunal jista', sew minn jeddu sew wara li jsirlu rikors minn konsumatur li jkun parti fl-appell, jordna li l-ispejjeż kollha jew parti minnhom ta' kull tali parti li tkun dehret quddiem it-Tribunal u li jkollhom x'jaqsmu mal-ingaġġ ta' avukat u, jew ta' konsulent tekniku, għandhom jitħallsu lill-konsumatur involut minn kull parti oħra fl-appell li tissemma' fl-ordni.

Proċedura tat-Tribunal.
Miżjud: VII. 2004.8. Emendat: A.L. 180 tal-2012.

40. (1) It-Tribunal għandu jagħmel mill-aħjar biex jiddeċiedi appell fi żmien mija u għoxrin ġurnata minn meta jiskadi l-perjodu sa meta l-Awtorità tista' tippreżenta r-risposta tagħha għal dak l-appell u f'kull każ għandu jagħti d-deċiżjoni finali tiegħu sa mhux

aktar tard minn sittin jum minn meta l-partijiet jiddikjaraw li jkunu kkonkludew il-provi tagħhom u għamlu s-sottomissjonijiet finali tagħhom.

(2) It-Tribunal jista' jaħtar esperti indipendenti u imparzjali sabiex jassistuh fl-eżerċizzju tal-funzjonijiet tiegħu u biex jagħtuh pariri dwar kull ħaġa li tista' tkun rilevanti għal xi appell li tkun qed tittratta. F'dawk il-każijiet it-Tribunal jkollu jedd jagħmel kemm ordnijiet provviżorji kemm finali għar-rigward tal-ħlas ta' kull nefqa u tad-drittijiet ta' dawk l-esperti minn kull parti fl-appell.

(3) Il-Ministru jista', bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, b'regolamenti jippreskrivi l-proċedura li għandha tiġi segwita quddiem it-Tribunal, u bla ħsara għal dak u ta' kull dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, it-Tribunal jista' jirregola l-proċedura tiegħu nnifsu.

(4) Il-Ministru jista' b'regolamenti jemenda kull perjodu msemmi fis-subartikolu (1).

Appelli pendenti għal deċizjoni quddiem il-Bord tal-Appelli dwar it-Telekomunikazzjonijiet u, jew il-Bord tal-Appelli dwar il-Komunkazzjonijiet. *Miżjud: VIII. 2014.31.* Kap. 490.

40A. (*Imħassar b'XXXIII.2021.11).*

Appell lill-Qorti tal-Appell. *Miżjud: XIII.2019.8. Emenddat: LII. 2021.80.* Kap. 490.

41. Kull parti f'appell quddiem it-Tribunal, li tħoss ruħha aggravata b'deċiżjoni tat-Tribunal, tista' fuq punt ta' liġi u, jew ta' fatt tappella lill-Qorti tal-Appell skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Ġustizzja Amministrattiva.

Status ta' deċiżjonijiet jew direttivi pendenti appell quddiem it-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell. *Miżjud: VII. 2004.8. Emendat: IX. 2011.56; A.L. 180 tal-2012; VIII. 2014.32; XXXIII.2021.12.*

42. (1) Id-deċiżjoni jew id-direttiva tal-Awtorità sakemm jinstema' l-appell sew jekk quddiem it-Tribunal sew jekk quddiem il-Qorti tal-Appell, għandha tinżamm u tiġi segwita mill-partijiet kollha li għalihom tkun tapplika dik id-deċiżjoni.

(2) It-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell, skont il-każ, fejn iqisu li jkun hekk adatt, jistgħu, wara rikors ta' xi parti fl-appell, jissospendu għalkollox jew biss f'parti d-deċiżjoni li tkun fil-qofol tal-appell sakemm tingħata s-sentenza finali tal-appell. Meta t-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell jkunu qegħdin jiddeċiedu jekk għandhomx jissospendu d-deċiżjoni jew le, dawn għandhom jagħtu r-raġunijiet tagħhom għaliex filwaqt li jqisu ċ-ċirkostanzi kollha rilevanti, inklużi -

(*a*) kemm il-kwistjoni tkun urġenti,

(*b*) l-effett fuq il-parti li tagħmel it-talba jekk ir-rikors għas-sospensjoni ma jintlaqax, u

(*ċ*) l-effett fuq il-kompetizzjoni u, jew fuq l-utenti finali jekk ir-rikors jintlaqa':

Iżda meta parti tkun qegħda tagħmel rikors taħt dan l-

artikolu din għandha tiddikjara x'ikunu r-raġunijiet fattwali u legali, li jkunu jistabbilixxu każ prima facie għas-sospensjoni tas-sentenza. It-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell, skont il-każ, għandhom malli jirċievu xi rikors bħal dak jordnaw li dan għandu jiġi notifikat lill-parti jew lill-partijiet l-oħra fl-appell filwaqt li tingħatalhom opportunità raġonevoli li jippreżentaw ir-risposta tagħhom għalih:

Iżda wkoll meta t-Tribunal jew il-Qorti tal-Appell, kif ikun il-każ, ikun qiegħed jiddeċiedi dwar xi rikors, dan jista' jinkludi dawk il-kondizzjonijiet li jqis li jkunu meħtieġa fiċ-ċirkostanzi.

Ġbir ta' informazzjoni fuq l-appelli.
Miżjud: IX. 2011.57. Emendat: LII. 2021.81.

42A. L-Awtorità għandha tiġbor informazzjoni fuq il-materja ġenerali tal-appelli, l-għadd ta' talbiet li jsiru b'appell, kemm idumu għaddejin il-proċeduri tal-appell u l-għadd ta' deċiżjonijiet biex jingħataw miżuri temporanji. L-Awtorità għandha tipprovdi dik l-informazzjoni, kif ukoll id-deċiżjonijiet jew sentenzi mogħtija, lill-Kummissjoni Ewropea u lil BEREC wara talba motivata minn xi entità minn dawn.

Miżjuda: XXX. 2007.46. Enumerata mill-ġdid: VIII. 2014.26.

TAQSIMA VIII
RISOLVIMENT TA' TILWIM

Tilwim bejn persuni li jkollhom awtorizzazzjoni.
Miżjud: XXX. 2007.46. Emendat: IX. 2011.58; LII. 2021.82; I.2024.16.

43. (1) Kemm-il darba ma jiġix provdut xort'oħra f'xi liġi oħra, jekk tqum tilwima li sseħħ bejn:

(*a*) impriżi f'Malta fi ħdan l-istess settur ta' komunikazzjonijiet; jew

(*b*) impriżi li jipprovdu networks u, jew servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi f'Malta min-naħa waħda, u impriżi oħra bħal dawk li jipprovdu networks u, jew servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi fi Stati Membri oħra li jkunu jibbenefikaw minn obbligi ta' aċċess jew interkonnessjoni min-naħa l-oħra; jew

(*ċ*) impriżi li jipprovdu networks u, jew servizzi ta' komunikazzjonijiet elettroniċi f'Malta min-naħa waħda, u impriżi li jipprovdu faċilitajiet assoċjati f'Malta min-naħa l-oħra,

fir-rigward ta' kwalunkwe obbligi li joħorġu minn xi liġi, deċiżjoni jew kondizzjoni ta' awtorizzazzjoni li l-Awtorità jkollha jedd tinforza, l-Awtorità għandha, fuq talba ta' xi parti fit-tilwima, tinvestiga l-kwistjoni u għandha tagħti deċiżjoni vinkolanti sabiex tirriżolvi t-tilwima fl-iqsar żmien possibbli, u f'kull każ fi żmien erba' (4) xhur mid-data meta t-tilwima tkun ġiet lilha notifikata:

Iżda dak iż-żmien ta' erba' (4) xhur jista' jiġi estiż f'ċirkostanzi li l-Awtorità tqis li jkunu eċċezzjonali:

Iżda wkoll jekk il-partijiet kollha f'tilwima jaqblu li m'għandhomx jibqgħu għaddejjin bit-tilwima bil-għan li jaslu għal soluzzjoni bonarja fuq il-kwistjonijiet kollha fit-tilwima, u jgħaddu tliet (3) xhur minn meta l-partijiet kollha hekk jaqblu li jitkellmu biex jilħqu soluzzjoni bonarja, għaldaqstant it-tilwima għandha titqies li

tkun intemmet meta jgħaddi ż-żmien imsemmi ta' tliet (3) xhur jekk matul dak iż-żmien ebda waħda mill-partijiet ma tkun talbet bil-miktub li t-tilwima titkompla u tinqata' mill-Awtorità. Meta xi parti tkun qiegħda tagħmel talba bħal dik hija għandha wkoll tiddikjara xi jkunu raġunijiet tagħha għaliex tkun qiegħda tagħmel dan..

(2) L-Awtorità tista' b'inizjattiva tagħha, tinvestiga kull ksur sospett ta' xi obbligazzjoni li toriġina taħt xi liġi, deċiżjoni jew kundizzjoni ta' awtorizzazzjoni li hija jkollha jedd tenforza.

(2A) L-Awtorità tista' tiddeċiedi li ma tibdiex investigazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) u, jew fis-subartikolu (2) meta tkun sodisfatta li jkunu disponibbli għall-partijiet mezzi oħra ta' riżolviment tat-tilwima b'mod tempestiv jew inkella jekk ikunu inbdew proċeduri legali dwar it-tilwima minn xi parti fit-tilwima:

Iżda meta l-Awtorità tiddeċiedi li ma tibdiex xi investigazzjoni hija għandha tgħarraf lill-partijiet b'dik id-deċiżjoni kemm jista' jkun malajr wara dan.

(3) Meta l-Awtorità tiddeċiedi li m'għandhiex tibda investigazzjoni taħt is-subartikolu (2), hija għandha tinforma lill-partijiet b'dik id-deċiżjoni kemm jista' jkun malajr wara dik id-deċiżjoni.

(4) Jekk ir-risolviment tat-tilwima mma jseħħx wara erba' xhur mid-data tad-deċiżjoni msemmija fis-subartikolu (3) u l-parti li tkun qegħda tfittex li jkollha rimedju ma tkunx bdiet proċeduri legali quddiem il-qrati ordinarji jew quddiem xi forum aġġudikanti kompetenti ieħor, ikun kif ikun dan deskritt, l-Awtorità għandha, fuq talba ta' xi waħda mill-partijiet fit-tilwima, tibda investigazzjoni u tagħti deċiżjoni skont id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu.

(5) Meta tkun qegħda tagħti deċiżjoni taħt dan l-artikolu, l-Awtorità għandha fir-rigward ta' tilwimiet bejn persuni li jipprovdu servizzi ta' komunikazzjoni elettronika u, jew *networks*, tikkunsidra l-għanijiet taħt l-artikolu 4 tal-Att biex jirregola Komunikazzjonijiet Elettroniċi.

Kap. 399.

(6) Mingħajr preġudizzju għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 31, persuna li għaliha tkun tapplika deċiżjoni taħt dan l-artikolu għandha, salv id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 42, minnufih tikkonforma ruħha mad-deċiżjoni. Jekk dik il-persuna tonqos milli tagħmel dan, hija għandha titqies li tkun għamlet kontravvenzjoni ta' dan l-artikolu. Il-perjodu ta' nuqqas ta' konformità għandu jitqies li jkun beda għaddej mid-data meta ssir in-notifika tad-deċiżjoni tal-Awtorità jew minn kull data oħra skont ma tista' tingħata fid-deċiżjoni u dik id-data għandha f'kull każ tkun fid-data jew wara d-data tan-notifika tad-deċiżjoni:

Iżda jekk jirriżulta lill-Awtorità li waħda mill-partijiet f'tilwima tkun kisret dan l-Att, xi liġi, deċiżjoni jew kundizzjoni oħra ta' awtorizzazzjoni li l-Awtorità jkollha l-jedd tenforza, l-Awtorità tkun tista', minkejja d-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu tapplika d-dispożizzjonijiet tal-artikoli 31 sa 33.

(7) Meta l-Awtorità tkun qegħda toħroġ deċiżjoni taħt dan l-artikolu hija għandha tiddikjara x'ikunu r-raġunijiet li d-deċiżjoni

tkun bażata fuqhom, u għandha, bla ħsara għal dawk il-ħtiġiet ta' kunfidenzjalità kummerċjali li hija tista' tqis li jkunu adatti, tinnotifika lill-partijiet fit-tilwima b'kopja tad-deċiżjoni.

(8) L-Awtorità għandha tippubblika avviż ta' deċiżjoni mogħtija taħt dan l-artikolu u għandha tindika minn fejn ikunu jistgħu jinkisbu kopji tad-deċiżjoni jew informazzjoni dwarha.

(9) Il-proċedura msemmija f'dan l-artikolu m'għandha tipprekludi lil ebda parti fit-tilwima milli tibda azzjoni quddiem il-qrati jew quddiem xi forum aġġudikanti kompetenti ieħor.

(10) Il-Ministru jista', b'mod konformi mal-liġijiet tal-Unjoni Ewropea, b'regolamenti jibdel il-perjodi dikjarati fis-subartikoli (1) u (4).

(11) Ebda ħaġa f'dan l-artikolu m'għandha tipprekludi lill-Awtorità jekk din tqis li jkun adatt f'xi ċirkostanzi li jistgħu jinħolqu kif hawn f'dan l-artikolu, jew b'inizjattiva tagħha nnifisha jew fuq talba ta' xi parti fit-tilwima, milli tmexxi medjazzjoni f'dik it-tilwima.

Tilwimiet li jinvolvu lill-utenti finali.
Miżjud: XXX. 2007.46. Emendat: XII. 2010.17; IX. 2011.59; VIII. 2014.33; LII. 2021.83.

44. (1) Utent finali jista' jirriferixxi tilwima ma' impriża lill-Awtorità jekk dik it-tilwima jkollha x'taqsam ma' allegazzjoni ta' nuqqas ta' osservanza minn dik l-impriża ma' xi liġi, deċiżjoni, direttiva jew kundizzjoni ta' awtorizzazzjoni li l-Awtorità jkollha jedd li tinforza:

Iżda meta tilwima tkun qegħda tiġi riferita lill-Awtorità kif hemm f'dan l-artikolu, l-utent finali għandu juri *prima facie* illi huwa jkun sofra preġudizzju bħala riżultat dirett tal-att allegat ta' nuqqas ta' konformità jew tal-ommissjoni tal-impriża.

(2) Meta ssirilha referenza bħal dik hawn qabel imsemmija, jew meta xort'oħra ssir taf b'xi tilwima bħal dik li l-Awtorità tkun tal-fehma li għandha tiġi investigata, l-Awtorità għandha tinnotifika lill-partijiet kollha fit-tilwima li l-kwistjoni tkun qegħda tiġi investigata. Meta tkun qegħda tagħmel dan l-Awtorità għandha tirregola l-proċedura tagħha, u dik il-proċedura għandha, sakemm ikun raġonevolment possibbli, tkun trasparenti, mhux diskriminatorja, sempliċi, mhux kostuża u li twassal għal risolviment mgħaġġel u ġust tat-tilwima, u għandha tagħti lill-partijiet kollha fit-tilwima opportunità raġonevoli biex ikunu jistgħu jippreżentaw is-sottomissjonijiet tagħhom u jġibu kull informazzjoni rilevanti:

Iżda l-Awtorità tista' tiddeċiedi li ma tibdiex investigazzjoni skont dan l-artikolu meta hija tkun sodisfatta li jkun hemm mezzi oħra ta' risolviment tat-tilwima b'mod opportun disponibbli għall-partijiet jew inkella jekk ikunu nbdew proċeduri legali dwar it-tilwima minn xi parti fit-tilwima.

(3) Meta l-Awtorità tkun qiegħda tirriżolvi xi tilwima li tiġi riferita lilha taħt dan l-artikolu, hija tista' toħroġ direttivi lill-persuna li kontriha jkun sar l-ilment, fejn titlob lil dik il-persuna tħares kull miżura li l-Awtorità tista' tispeċifika b'mod konformi mas-setgħat mogħtijin lilha bil-liġi għar-riżolviment tat-tilwima:

Iżda meta f'tilwima ppreżentata minn utent finali, l-utent finali jkun qiegħed jitlob għall-ħlas ta' kumpens u, jew għal xi

rimedju ċivili ieħor u l-ammont involut ma jkunx jaqbeż il-kompetenza tat-Tribunal għal Talbiet ta' Konsumaturi jew tat-Tribunal għal Talbiet Żgħar, l-Awtorità tista' tirreferi dik it-tilwima biex tinqata' mit-Tribunal għal Talbiet ta' Konsumaturi jew mit-Tribunal għal Talbiet Żgħar kif ikun adatt.

(4) L-Awtorità għandha tagħmel pubblikament disponibbli kull regola ta' proċedura li hija tista' minn żmien għal żmien tistabbilixxi fir-rigward tat-trattament ta' tilwimiet li jiġu riferiti lilha taħt dan l-artikolu.

(5) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom ikunu mingħajr preġudizzju għad-dritt li utent finali għandu li jista' jirrikorri għal xi korp ieħor biex jirrisolvi tilwim bħal dak.

(6) Meta tkun qegħda toħroġ deċiżjoni taħt dan l-artikolu, l-Awtorità għandha tiddikjara xi jkunu l-motivi li din tkun bażata fuqhom, u għandha, bla ħsara għal dawk il-ħtiġiet ta' kunfidenzjalità kummerċjali li hija tista' tqis li jkunu adatti, tinnotifika lill-partijiet fit-tilwima b'kopja tad-deċiżjoni.

(7) L-Awtorità għandha tippubblika avviż ta' deċiżjoni mogħtija taħt dan l-artikolu u għandha tindika minn fejn ikunu jistgħu jinkisbu kopji tad-deċiżjoni jew informazzjoni li jkollha x'taqsam magħha.

Risolviment ta' tilwim transkonfini. *Miżjud: IX. 2011.60. Emendat: LII. 2021.84.*

44A. (1) Meta jkun hemm tilwima li toriġina taħt xi liġi jew deċiżjoni li l-Awtorità jkollha jedd tenforza, li tkun tinvolvi impriżi f'iżjed minn Stat Membru wieħed, persuna tista' titlob lill-Awtorità tikkordina l-isforzi tagħha ma' kull Awtorità regolatorja rilevanti fi Stat Membru ieħor bil-għan li jintlaħaq risolviment tat-tilwima.

Kap. 399.

(2) B'żieda mas-subartikolu (1), tilwima li toriġina taħt l-Att biex Jirregola l-Komunikazzjonijiet Elettroniċi jew il-Kodiċi għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi bejn impriżi fi Stat Membri differenti, meta t-tilwima tkun taqa' taħt il-kompetenza tal-Awtorità u ta' awtoritajiet nazzjonali regolatorji minn Stati Membri oħra, dik it-tilwima għandha tkun soġġetta għal din il-proċedura li ġejja:

(*a*) kull persuna tista' tirreferi dik it-tilwima lill-Awtorità, u meta t-tilwima tkun tolqot il-kummerċ bejn Malta u Stati Membri oħra, l-Awtorità għandha tavża lill-BEREC bit-tilwima biex jinkiseb risolviment konsistenti tat-tilwima b'mod konformi mal-għanijiet stabbiliti fl-artikolu 4 tal-Att biex jirregola l-Komunikazzjonijiet Elettroniċi. Meta tkun qiegħda tagħmel dan l-Awtorità għandha tistenna l-opinjoni tal-BEREC sussegwenti għall-avviż li jingħata, qabel ma tgħaddi għal xi azzjoni biex tirrisolvi t-tilwima:

Iżda f'ċirkostanzi eċċezzjonali meta jkun hemm ħtieġa urġenti li tittieħed azzjoni, sabiex titħares il-kompetizzjoni jew jiġu mħarsa l-interessi tal-utenti finali, l-Awtorità tista', sew fuq talba ta' xi persuna fit-tilwima sew b'inizjattiva tagħha stess, tadotta miżuri proviżorji;

(*b*) meta l-Awtorità tagħmel deċiżjoni għall-finijiet li

tirrisolvi tilwima taħt dan l-artikolu, id-dispożizzjonijiet tal-artikolu 43 ta' dan l-Att għandhom ikunu japplikaw meta jkun il-każ:

Iżda meta l-Awtorità tkun qiegħda timponi xi obbligazzjoni fuq xi impriża fil-waqt li tkun qiegħda tirriżolvi xi tilwima, din għandha timxi mad-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, u għandha tqis sew l-opinjoni adottata mill-BEREC mogħtija b'mod konformi mal-paragrafu 3 tal-Artikolu 27 tal-Kodiċi għall-Komunikazzjonijiet Elettroniċi, u dik l-opinjoni għandha tiġi adottata fi żmien tletin ġurnata.

(3) Il-proċedura msemmija f'dan l-artikolu ma tipprekludi lil ebda persuna li tkun fit-tilwima milli tibda xi azzjoni fil-qorti jew f'xi forum aġġudikattiv kompetenti ieħor.

(4) Id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu m'għandhomx ikunu japplikaw għal tilwimiet li jkollhom x'jaqsmu mal-koordinament tal-ispektrum tar-radju regolat bit-Taqsima V tal-Att biex jirregola l-Komunikazzjonijiet Elettroniċi.

TAQSIMA IX
MIXELLANJI

Emendat: XXX. 2007.46. Enumerata mill-ġdid: VIII. 2014.26.

Persuni li jitqiesu bħala uffiċjali pubbliċi.
Emendat: VII. 2004.8; XXX. 2007.46; VIII. 2014.34; XXXIIII. 2021.13.
Kap. 9.

45. Il-membri tal-Bord u l-uffiċjali u l-impjegati kollha tal-Awtorità għandhom jitqiesu li huma uffiċjali pubbliċi għall-iskop tat-tifsira tal-Kodiċi Kriminali.

Setgħa ta' għemil ta' regolamenti.
Emendat: VII. 2004.7, 8; XXX. 2007.46; XVIII. 2016.20; XIII.2019.9; LII. 2021.85.

46. (1) Il-Ministru jista', wara li jikkonsulta mal-Awtorità, jagħmel regolamenti dwar xi funzjoni assenjata lill-Awtorità, inklużi dawk il-funzjonijiet li jistgħu jiġu assenjati f'konformità mal-obbligazzjonijiet internazzjonali ta' Malta u fir-rigward tar-riżolviment alternattiv ta' tilwima, jew ta' xi tilwima oħra jew ta' proċeduri għall-ġestjoni ta' ilmenti, jissejħu kif jissejħu, li jkollhom x'jaqsmu ma' xi settur tal-komunikazzjonijiet regolat mill-Awtorità, u dawk ir-regolamenti jistgħu jkunu wkoll jipprovdu għal dawk id-drittijiet u, jew ħlasijiet, jissejħu kif jissejħu, li jistgħu jkollhom jitħallsu lill-Awtorità f'dak li għandu x'jaqsam mal-eżerċizzju ta' xi waħda minn dawk il-funzjonijiet:

Iżda l-Ministru jista' jistabbilixxi l-proċedura li l-Awtorità għandha ssegwi fl-investigazzjoni ta' kull ksur u l-infurzar ta' kull sanzjoni li l-Awtorità tista' tkun awtorizzata li timponi bil-liġi.

(2) Il-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Awtorità, b'ordni fil-Gazzetta jelenka fit-Tieni Skeda kull leġiżlazzjoni tal-Unjoni Ewropea tkun kif tkun deskritta jew xi parti minnha li tkun direttament tapplika għal Malta, u ġaladarba dik il-leġiżlazzjoni tiġi hekk elenkata din għandha titqies li tkun liġi infurzata mill-Awtorità b'mod konformi mas-setgħat taħt it-Taqsima VI:

Iżda l-Ministru jista', wara konsultazzjoni mal-Awtorità, b'ordni fil-Gazzetta jemenda dik il-lista.

Eżenzjoni minn responsabbiltà.
Miżjud: VII. 2004.9. Emendat: XXX. 2007.46; VIII. 2014.35.

47. Il-membri tal-Bord, l-uffiċjali u l-impjegati tal-Awtorità fl-eżekuzzjoni tal-funzjonijiet tagħhom taħt dan l-Att jew kull liġi oħra amministrata mill-Awtorità, ma jkunux responsabbli għal kull telf jew ħsara mġarrba minn xi persuna minħabba f'x'ħaġa magħmula jew ommessa milli ssir bonafidi filwaqt tal-amministrazzjoni ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra.

Notifika ta' avviż.
Miżjud: VII. 2004.9. Emendat: XXX. 2007.46; A.L. 180 tal-2012.

48. Meta xi avviż, ikun kif ikun deskritt, ikun meħtieġ li jingħata mill-Awtorità lil xi persuna sew jekk taħt dan l-Att sew taħt xi liġi oħra amministrata mill-Awtorità, l-avviż għandu jiġi indirizzat lil persuna u għandu jingħata lill-persuna b'xi wieħed mill-modi li ġejjin:

(*a*) billi jitwassal għand il-persuna;

(*b*) billi jitħalla fl-indirizz fejn il-persuna tkun soltu toqgħod jew ikollha n-negozju tagħha;

(*ċ*) billi jintbagħat bil-posta reġistrata lill-persuna fl-indirizz fejn il-persuna tkun soltu toqgħod jew ikollha n-negozju tagħha;

(*d*) jekk ikun ġie provdut indirizz għas-servizz ta' avviżi mill-persuna, billi dan jitħalla, jew jintbagħat bil-posta reġistrata indirizzat lill-persuna f'dak l-indirizz;

(*e*) f'kull każ fejn l-Awtorità tqis li l-għoti immedjat tal-avviż ikun meħtieġ, billi jintbagħat, permezz ta' makna *facsimile* jew bil-posta elettronika, f'apparat jew faċilità għar-reċezzjoni ta' *facsimiles* jew posta elettronika li tkun tinsab fl-indirizz fejn il-persuna tkun soltu toqgħod jew ikollha n-negozju tagħha jew, jekk ikun ingħata indirizz għas-servizz ta' avviżi mill-persuna, f'dak l-indirizz, sakemm il-makna *facsimile* tal-mittent tiġġenera messaġġ li jkun jikkonferma li t-trasmissjoni tkun għaddiet b'suċċess għal dak li hu l-għadd totali ta' paġni tal-avviż jew inkella l-faċilità tal-mittent għar-reċezzjoni ta' posta elettronika tiġġenera messaġġ li jkun jikkonferma li l-posta elettronika tkun ġiet riċevuta:

Iżda l-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (*e*) ma għandhomx japplikaw għan-notifika ta' dokumenti ppreżentati quddiem it-Tribunal jew xi Qorti.

Proċedimenti dwar djun dovuti lill-Awtorità.
Miżjud: VII. 2004.9. Emendat: XXX. 2007.46, 48; VIII. 2014.36; XXXIIII. 2021.14.

49. (1) Meta l-Awtorità tkun trid tħarrek biex tirkupra dejn dovut lill-Awtorità taħt xi liġi li hija jkollha jedd tinforza dwar xi ħlas ta' xi liċenza jew awtorizzazzjoni jew xi ħlas ieħor jew dritt bħal dak hekk kif ikun imsejjaħ u li jista' jkun dovut, il-President, l-Uffiċjal Eżekuttiv Ewlieni jew kull uffiċjal ieħor tal-Awtorità awtorizzat kif imiss mill-Awtorità biex jaġixxi f'isimha jista' jagħmel dikjarazzjoni bil-ġurament quddiem ir-reġistratur, imħallef jew maġistrat fejn huwa jiddikjara xi tkun ix-xorta tad-dejn u l-isem tad-debitur u jikkonferma li dan ikun dovut.

(2) Id-dikjarazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) għandha tiġi

notifikata lid-debitur permezz ta' att ġudizzjarju u għandu jkollha l-istess effett bħal sentenza finali tal-qorti kompetenti kemm il-darba d-debitur, fi żmien għoxrin ġurnata minn meta ssirlu n-notifika ta' dik id-dikjarazzjoni, ma jopponix dik it-talba billi jippreżenta rikors fejn jitlob li l-qorti tiddikjara l-pretensjoni bħala waħda infondata.

(3) Ir-rikors ippreżentat skont ma hemm fis-subartikolu (2) għandu jiġi notifikat lill-Awtorità, li jkollha jedd tippreżenta risposta fi żmien għoxrin ġurnata. Il-qorti mbagħad tiffissa r-rikors għas-smigħ f'data li tiġi wara li jiskadi dak il-perijodu.

(4) Kull dejn dovut lill-Awtorità skont dan l-artikolu jaqa' bi preskrizzjoni meta jiskadi l-perjodu ta' ħames snin mid-data meta d-dejn kien dovut.

Isem l-Awtorità m'għandu jintuża f'ebda riklam. *Miżjud: VIII. 2014.37. Emendat: LII. 2021.86.*

50. (1) Intrapriża m'għandhiex, mingħajr il-kunsens mogħti bil-miktub minn qabel mill-Awtorità, tagħmel jew iġġiegħel li jsir xi ilment b'mod li jidher jew bil-fomm, li jkun sew jispeċifika sew jimplika, li:

(*a*) xi oġġetti jew servizzi provduti minn xi intrapriża jkollhom l-approvazzjoni tal-Awtorità; jew

(*b*) xi attività li tkun saret minn xi intrapriża jkollha l-approvazzjoni, jew tkun qegħda ssir bil-koperazzjoni jew l-għajnuna tal-Awtorità.

(2) Meta l-isem, isem kummerċjali, trademark jew it-tismija ta' xi oġġetti jew servizzi provduti jew fornuti minn xi intrapriża jkunu jidhru fil-kuntest ta' xi ilment imsemmi fis-subartikolu (1), dik l-intrapriża għandha titqies għall-finijiet ta' dan l-artikolu li tkun ġiegħlet li jsir l-ilment sakemm ma ġġibx prova li l-ilment sar mingħajr ma kienet taf jew bil-kompliċità tagħha.

(3) Intrapriża li tinsab ħatja taħt dan l-artikolu teħel multa ta' mhux inqas minn elf euro (€1,000) u mhux iżjed minn għaxart elef euro (€10,000).

L-EWWEL SKEDA

Sostituwita: VIII. 2014.38. Emendata: XVIII. 2016.20; LII. 2021.87; I.2024.18.

(Artikolu 5(2))

Skont id-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (b) tal-ewwel proviso għas-subartikolu (2) tal-artikolu 5 din l-awtorità pubblika li ġejja issemmiet biex toħroġ dan it-tip ta' awtorizzazzjoni:

Isem l-awtorità pubblika	Tip ta' awtorizzazzjoni
Awtorità għat-Trasport f'Malta	Liċenzji ta' stazzjon fuq bastiment (awtorizzazzjonijiet individwali)

Mižjuda:
XVIII. 2016.20.
Emendata:
A.L. 416 tal-2018;
A.L. 39 tal-2019;
A.L. 169 tal-2019;
A.L. 191 tal-2022;
A.L. 66 tal-2024;
A.L. 224 tal-2025.

IT-TIENI SKEDA

(Artikolu 46(2))

Din il-leġiżlazzjoni li ġejja qiegħda tiġi elenkata kif hemm fid-dispożizzjonijiet tal-artikolu 46(2):

(i) Regolament (UE) 2022/612 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-6 ta' April 2022 dwar ir-*roaming* fuq networks pubbliċi ta' komunikazzjoni mobbli fi ħdan l-Unjoni (riformulazzjoni);

(ii) Ir-Regolament (UE) Nru 2015/2120 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 Novembru 2015 li jistabbilixxi miżuri dwar l-aċċess għall-internet miftuħ u li jemenda d-Direttiva 2002/22/KE dwar is-servizz universali u d-drittijiet tal-utenti li jirrelataw ma' netwerks ta' komunikazzjonijiet elettroniċi u servizzi u r-Regolament (UE) Nru 531/2012 dwar *roaming* fuq netwerks pubbliċi ta' komunikazzjonijiet mobbli fi ħdan l-Unjoni.

(iii) Ir-Regolament (UE) 2018/644 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-18 ta' April 2018 dwar servizzi tal-konsenja tal-pakketti trasnkonfini;

(iv) ir-Regolament (UE) 2018/302 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-28 ta' Frar 2018 dwar l-indirizzar tal-imblukkar ġeografiku mhux ġustifikat u forom oħrajn ta' diskriminazzjoni abbażi tan-nazzjonalità, tal-post tar-residenza jew tal-post tal-istabbilment tal-klijenti fi ħdan is-suq intern u li jemenda r-Regolamenti (KE) Nru 2006/2004 u (UE) 2017/2394 u d-Direttiva 2009/22/KE;

(v) Regolament (UE) 2017/1128 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-14 ta' Ġunju 2017 dwar l-iżgurar tal-portabilità transkonfinali tas-servizzi tal-kontenut online fis-suq intern.

(vi) Regolament (UE) 2022/2065 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tad-19 ta' Ottubru 2022 dwar Suq Uniku għas-Servizzi Diġitali u li jemenda d-Direttiva 2000/31/KE (l-Att dwar s-Servizzi Diġitali).

(vii) Artikoli 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34 u 35 tar-Regolament (UE) 2023/2854 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tat-13 ta' Diċembru 2023 dwar regoli armonizzati dwar l-aċċess ġust għad-*data* u l-użu tagħha u li jemenda r-Regolament (UE) 2017/2394 u d-Direttiva (UE) 2020/1828 (l-Att dwar id-*Data*).